

第58回(2026年度) 社会保険労務士

模擬試験 解答・解説

目 次

第58回（2026年度） 選択式模擬試験の難易度分析.....	4
第58回（2026年度） 択一式模擬試験の難易度分析.....	5
本試験問題に打ち勝つための十カ条.....	6
選択式模擬試験 解答・解説.....	7
択一式模擬試験 解答・解説.....	16

● 第58回（2026年度）

選択式模擬試験の難易度分析

問	科 目	空欄	難易度	正解	自己採点	問	科 目	空欄	難易度	正解	自己採点
1	労働基準法	A	C	⑧		5	社会一般	A	C	⑧	
		B	C	⑬				B	B	②	
		C	C	⑬				C	D	⑪	
	労働安全衛生法	D	D	⑮				D	B	⑬	
		E	D	①				E	B	⑮	
2	労災保険法	A	C	⑭		6	健康保険法	A	B	⑲	
		B	B	⑲				B	B	⑦	
		C	C	③				C	A	①	
		D	B	⑨				D	C	⑨	
		E	D	⑬				E	C	⑮	
3	雇用保険法	A	B	②		7	厚生年金保険法	A	B	⑧	
		B	B	⑤				B	B	⑪	
		C	B	⑨				C	B	④	
		D	C	⑮				D	B	⑭	
		E	D	⑰				E	C	⑱	
4	労働一般	A	C	②		8	国民年金法	A	B	⑭	
		B	B	②				B	B	⑥	
		C	C	④				C	B	④	
		D	C	①				D	B	⑩	
		E	D	②				E	B	⑰	

※「難易度」 A：易しい B：やや易しい C：普通 D：やや難しい E：難しい

● 第58回（2026年度）

択一式模擬試験の難易度分析

問	科 目	難易度	正解	自己採点	問	科 目	難易度	正解	自己採点
1	労働基準法	D	C		6	社会一般	B	C	
2		C	A		7		D	D	
3		B	A		8		D	D	
4		D	E		9		C	A	
5		A	D		10		C	C	
6	労働安全衛生法	C	A		1	健康保険法	B	B	
7		B	A		2		C	D	
8		D	D		3		C	C	
9		D	B		4		C	A	
10	労災保険法	B	E		5		D	C	
1		D	A		6		D	D	
2		B	B		7		B	E	
3		B	A		8		C	C	
4		D	D		9		C	B	
5		C	E		10		D	D	
6		C	E		1	厚生年金保険法	B	D	
7	労働保険徴収法	C	B		2		C	E	
8		B	D		3		C	D	
9		B	E		4		D	B	
10		C	E		5		C	C	
1	雇用保険法	C	D		6		C	E	
2		B	C		7		D	D	
3		B	D		8		D	A	
4		A	C		9		B	D	
5		C	A		10		D	A	
6		C	A		1	国民年金法	D	E	
7		C	B		2		D	A	
8	労働保険徴収法	C	D		3		D	D	
9		D	D		4		D	B	
10		D	E		5		C	C	
1	労働一般	C	A		6		B	D	
2		B	A		7		C	D	
3		C	E		8		B	B	
4		D	D		9		C	E	
5		D	E		10		C	E	

本試験問題に打ち勝つための 十カ条

一、忘れそうな数字は、試験開始後すぐに問題用紙の余白に書き出しておくこと。

ただし、試験開始前に書き出すとカンニングになるため、注意してください。

二、原則として答えは変えないこと。

最初の直感が大切です。確信があるときを除いて、原則として答えは変えないようにしましょう。

三、あらかじめ解答する順序を決めておくこと。

自分が解き易い順番で解いていくことで、スムーズに進めることができ、時間のロスを防ぐことができます。

四、難しい問題は後回しにすること。

難しい問題にぶつかったときに、あまり時間をかけて考えすぎると、気持ちにあせりが出るだけでなく、解ける問題に取り組む時間も少なくなってしまう。難しい問題が出てきたら後回しにして、その他の問題を解き終わった後にもう一度落ち着いて考えてみてください。

五、最初の2、3問が解けなくても動揺しないこと。

「自分の解けない問題は、他の人も解けない。」と考えましょう。決してあせったり、動揺したり、あきらめてはいけません。

六、時間配分をあらかじめ考えておくこと。

「時間が足りず、全ての問題を解けなかった…」というミスを防ぐため、きちんと時間配分を考えておきましょう。合格するために、時間配分はとても大切です。

七、解答用紙へのマークは正確に！

問の番号は合っているか、選択肢は合っているかを確認しながら、一問一問、正確にマークしましょう。せっかく正解に辿りついていながら、マークミスをするようなことは絶対に避けましょう。また、最後にまとめてマークする方もいらっしゃるようですが、時間がなくなってしまった場合に大変危険ですので、一問ごとにマークするようにしましょう。

八、合格するという信念を持つこと。

試験の最後まで「絶対に合格する！」という信念を持ち続けましょう。途中で弱気になってしまっただけでは、合格も逃げてしまいかねません。

九、苦しいときは、他人も苦しい！

苦しくなったときの、もうひと頑張りが合格を引き寄せます。

十、1点を粗末にする者は、1点に泣く！

合格は、1点1点の積み重ね。つまらないミスで失う1点が合否を分けることもあります。最後の最後まで、しっかりと見直しをしましょう。

選択式模擬試験 解答・解説

- 〔問 1〕 解答 A ⑧ 労働時間の延長及び休日の労働
 B ⑱ 安全配慮義務
 C ⑯ 具体的な指示を行わない
 D ⑮ 心身の状態に関する
 E ① 使 用

問題文 1 は、「労働基準法第 36 条第 1 項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」に関する問題です。

厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、時間外・休日労働協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができ、この規定に基づく指針を「労働基準法第 36 条第 1 項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」といいます。

この指針では、「使用者の責務」を規定しており、その 1 つとして、「使用者は、時間外・休日労働協定において定めた労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第 5 条の規定に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならないこと」を掲げています（労働基準法 36 条 7 項、平 30.9.7 厚労告 323 号）。

問題文 2 は、「労働基準法第 41 条の 2 第 1 項の規定により同項第 1 号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」に関する問題です。

この指針では、労使委員会の決議事項のうち健康・福祉確保措置に関して、「高度プロフェッショナル制度の対象となる対象労働者については、使用者が対象業務に従事する時間に関する具体的な指示を行わないこととされているが、使用者は、このために当該対象労働者について、労働契約法第 5 条の規定に基づく安全配慮義務を免れるものではない」ことを掲げています（平 31.3.25 厚労告 88 号）。

問題文 3 は、「心身の状態に関する情報の取扱い」に関する問題です。

労働者の健康情報の適切な取扱いのためのルールを明確化し、労働者が雇用管理において不利益な取扱いを受ける不安なく、安心して医師等による健康診断等を受けられるようにするため、事業者は、労働安全衛生法等の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならないこととされています。なお、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでないとされています（労働安全衛生法 104 条 1 項）。

- 〔問 2〕 解答 A ⑭ 通常葬祭に要する費用
B ⑲ 給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分
C ③ 療 養
D ⑨ 円滑な社会復帰を促進する
E ⑯ 義肢等補装具費

問題文1は、「葬祭料の額」に関する問題です。

葬祭料は、**通常葬祭に要する費用**を考慮して厚生労働大臣が定める金額とされています。この厚生労働大臣が定める金額として、労災保険法施行規則において、次の①又は②のうち、いずれか**高い方の額**とされています（労働者災害補償保険法17条、則17条）。

① 330,000円 + 給付基礎日額の30日分（原則）

② 給付基礎日額の60日分（最低保障額）

問題文2は、「社会復帰促進等事業」に関する問題です。

政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができます。

① 社会復帰促進事業

② 被災労働者等援護事業

③ 安全衛生確保等事業

このうち「社会復帰促進事業」については、**療養**に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者の**円滑な社会復帰を促進**するために必要な事業であり、当該事業として、**義肢等補装具費**の支給、**外科後処置**、**労災はり・きゆう施術特別援護措置**、**アフターケア**、**アフターケア通院費**の支給、**振動障害者社会復帰援護金**の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する**職能回復援護**を行うものとされています。なお、「被災労働者等援護事業」とは、被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業であって、当該事業として、**労災就学援護費**、**労災就労保育援護費**、**休業補償特別援護金**及び**長期家族介護者援護金**の支給を行うものとされています（労働者災害補償保険法29条1項、則24条）。

- 〔問 3〕 解答 A ② 14日
 B ⑤ 100分の10
 C ⑨ 28,000円
 D ⑮ 事業主の支払義務が確定した賃金
 E ⑰ 実際の欠勤や超過勤務があった月

問題文1は、「受給資格確認票等の提出期限」に関する問題です。

特定一般教育訓練受講予定者（教育訓練給付金支給対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの）は、当該特定一般教育訓練を開始する日の**14日前までに**、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に担当キャリアコンサルタントが、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければなりません（雇用保険法施行規則101条の2の12第1項）。

問題文2は、「高年齢雇用継続基本給付金の額」に関する問題です。

高年齢雇用継続基本給付金の額は、次表のとおり計算します。設問の場合、①に該当するので、「 $280,000円 \times 100分の10 = 28,000円$ 」となります。なお、高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額に支給対象月の賃金額を加えて得た額が、支給限度額（386,922円）を超えるときは、当該支給対象月については、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額が支給されます（雇用保険法61条5項）。

支給対象月に支払われた賃金の額	支給額（計算式）
①「みなし賃金日額×30」の額の100分の64未満	支給対象月の賃金額 × 100分の10
②「みなし賃金日額×30」の額の100分の64以上100分の75未満	支給対象月の賃金額 × 100分の10 から一定の割合で逡減する率

問題文3は、「賃金日額の算定の基礎となる賃金」に関する問題です。

賃金日額は、原則として算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とします。この場合の賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に**事業主の支払義務が確定した賃金**であり、原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金が基本手当算定の基礎となる賃金とされ、事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したものは、賃金日額の算定の基礎となる賃金には算入されません。また、欠勤や超過勤務があり、これらに係る欠勤控除や超過勤務手当が基本給と別途の支払いとなる場合であっても、離職証明書には**実際の欠勤や超過勤務があった月の賃金**として計上すべきものとされています（行政手引50451）。

- 〔問 4〕 解答 A ② 統計法
B ② 76.6
C ④ 比較対象労働者
D ① 賃 金
E ② 具体的に定めずとも

問題文1は、「賃金構造基本統計調査」に関する問題です。

賃金構造基本統計調査は、**統計法**に基づく基幹統計「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものとして、厚生労働省が行っています。令和7年賃金構造基本統計調査によると、男女間賃金格差(男=100)は**76.6**で、比較可能な昭和51年以降で、格差が最も縮小しています(令和7年賃金構造基本統計調査)。

問題文2は、労働者派遣法に規定する「待遇に関する情報の提供等」に関する問題です。

「**比較対象労働者**」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される**通常の労働者**であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(「職務の内容」といいます)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と**同一であると**見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいい、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、**比較対象労働者の賃金**その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならないこととされています(労働者派遣法26条7項)。

問題文3は、労働契約法に規定する「労働者の安全への配慮」に関する問題です。

労働契約法では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と労働者の安全への配慮(**安全配慮義務**)を規定しています。これは、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として**具体的に定めずとも**、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされていますが、民法等の規定からは明らかになっていないためです(労働契約法5条、平30.12.28基発1228第17号)。

- 〔問 5〕 解答 A ⑧ 60.1%
 B ② 5 年
 C ⑪ 老齢給付金又は障害給付金
 D ⑯ 社会保険診療報酬支払基金
 E ⑮ 後期高齢者交付金

問題文 1 は、「国民医療費」に関する問題です。

令和 5 年度の国民医療費は 48 兆 915 億円、前年度の 46 兆 6,967 億円に比べ 1 兆 3,948 億円、3.0% の増加となっています。これを年齢階級別にみると、0～14 歳は 2 兆 7,688 億円（構成割合 5.8%）、15～44 歳は 5 兆 8,422 億円（同 12.1%）、45～64 歳は 10 兆 5,998 億円（同 22.0%）、65 歳以上は 28 兆 8,806 億円（同 **60.1%**）となっています。

問題文 2 は、確定給付企業年金法に規定する「年金給付の支給期間等」に関する問題です。

確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月について、終身又は **5 年以上** にわたり、毎年 1 回以上定期的に支給するものでなければならないとしています。ただし、**老齢給付金又は障害給付金** の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、同法 50 条において、「当該 **老齢給付金又は障害給付金** の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、この例外として **5 年未満** とすることができる。ただし、当該 **老齢給付金又は障害給付金** の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることはい

問題文 3 は、高齢者医療確保法に規定する「後期高齢者交付金」に関する問題です。

後期高齢者医療給付に要する費用は、後期高齢者の保険料、**後期高齢者交付金**（医療保険の被保険者の保険料）及び公費でまかなわれています。

このうち後期高齢者交付金の負担部分（保険納付対象額）は、次の計算式による額の合計額とされています。なお、この額は、**社会保険診療報酬支払基金** が後期高齢者医療広域連合に対して交付する **後期高齢者交付金** をもって充てるとされています（高齢者医療確保法 100 条 1 項）。

- ① 負担対象額 × { 1 - (後期高齢者負担率 + **50/100**) }
- ② 特定費用の額 × (1 - 後期高齢者負担率)

- 〔問 6〕 解答 A ⑭ 産前産後休業をしていることにより保険料を徴収しないこととされている被保険者
- B ⑦ 日の翌日
- C ① 14日以上である
- D ⑨ あった日から
- E ⑮ 事実を知った

問題文1は、「育児休業中の保険料の免除要件」に関する問題です。

育児休業等をしている被保険者（**産前産後期間中の保険料免除の適用を受けている被保険者**を除きます）が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の場合の区分に応じ、それぞれに定める月の当該被保険者に関する保険料（その育児休業等の期間が**1か月以下**である者については、標準報酬月額に係る保険料に限ります）は、徴収されません（健康保険法159条1項、令3.6.11保発0611第5号）。

- ① その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが**異なる場合** → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
- ② その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する**日の翌日**が属する月とが**同一**であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が**14日以上である場合** → 当該月

問題文2は、「保険給付の制限」に関する問題です。

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、**6か月以内の期間**を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができますが、偽りその他不正の行為が**あった日から1年**を経過したときは、この制限を行うことができません。この保険給付の制限における「全部又は一部を支給しない」期間の決定は、その**事実を知った**以降の将来においてのみ決定できるとされています。なお、傷病手当金又は出産手当金の支給停止期間は、事故発生の有無にかかわらず、180日（6か月）以内の期間を定むべきものとされています（健康保険法120条、昭33.14保理483号）。

- 〔問 7〕 解答 A ⑧ 賞 与
 B ⑪ 援 用
 C ④ 時効の更新
 D ⑭ 進行しない
 E ⑱ 年金たる保険給付

問題文 1 は、「報酬の定義」に関する問題です。

厚生年金保険法において「報酬」と「賞与」は、次表のように定義されています（厚生年金保険法 3 条 3 号）。

報酬	賃金、給料、俸給、手当、 賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただし、臨時に受けるもの及び 3 か月 を超える期間ごとに受けるものは、この限りではありません。
賞与	賃金、給料、俸給、手当、 賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、 3 か月 を超える期間ごとに受けるものをいいます。

問題文 2 は、「時効」に関する問題です。

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行行使することができる時から**2 年**を経過したときは、時効によって、消滅します。この時効については、その**援用**を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされています。また、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、**時効の更新**の効力を有します。

保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から**5 年**を経過したときは、時効によって、消滅します。ただし、**年金たる保険給付**を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、**進行しません**。なお、保険給付の返還を受ける権利は、これを行行使することができる時から**5 年**を経過したときは、時効によって、消滅します（厚生年金保険法 92 条 2 項～4 項）。

問題文 3 は、「充当」に関する問題です。

充当の規定により過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、「**年金たる保険給付**」とされています。なお、厚生労働省令で定めるところにより、この「年金たる保険給付」は、遺族厚生年金（過誤払が行われた年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限り）とされています（厚生年金保険法 39 条の 2）。

- 〔問 8〕 解答 A ⑭ 67 歳
B ⑥ 24
C ④ 0.7
D ⑩ 31 年
E ⑰ 社会保険審査官の決定

問題文1は、「本来受給を選択する場合の特例増額」に関する問題です。

老齢基礎年金の支給の繰下げ申出を行うことができる者が、70歳に達した日後に裁定請求を行い、かつ、繰下げ申出を行わなかった（＝本来受給を選択した）場合には、裁定請求の5年前の日に繰下げ申出を行ったものとみなし、増額された年金が支給され、この場合、繰下げ増額率は、受給権を取得した日の属する月から裁定請求をした日の5年前の日（「特例みなし日」といいます）の属する月の前月までの月数に0.7%を乗じた率とし、特例みなし日の属する月の翌月分から増額された年金が支給されます。設問では、72歳に達した日に裁定請求を行い、かつ、当該繰下げ申出を行わなかったとしているので、特例みなし日は**67歳**に達した日であり、繰下げ増額率は、繰り下げた月数の**24**に**0.7%**（1000分の7）を乗じた率とされます（国民年金法28条5項、令4条の5第1項、令4.3.29年管管発0329第14号）。

問題文2は、「改定率」に関する問題です。

令和8年度における国民年金法第27条に規定する改定率は、**昭和31年4月1日以前**に生まれた者については**1.082**とされ、**同月2日以後**に生まれた者については**1.085**とされています（国民年金法27条、国民年金法による改定率の改定等に関する政令1条）。

問題文3は、「審査請求と訴訟との関係」に関する問題です。

「前条第1項に規定する処分」とは、「被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分（共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除きます）又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」であり、このうち被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分（共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除きます）に限り、その処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する**社会保険審査官の決定**を経た後でなければ、提起することができないとされています（国民年金法101条の2）。



労働基準法及び労働安全衛生法

〔問 1〕 解 答 C (三つ [ア・イ・ウ])

- ア 正しい。使用者が公民権の行使を労働時間外に行うべき旨を定めたとしても、それだけでは労働者の請求を拒んだことにはなりません。ただし、そのように定めたことにより、労働者が労働時間中に公民権の行使のための時間を請求したのを拒否すれば、労働基準法7条違反となります（労働基準法（以下、根拠の記載について「法」とします）7条、昭23.10.30基発1575号）。
- イ 正しい。労働基準法が適用される事業であっても、同居の親族は原則として労働者とは扱われません。なお、「事業主の指揮命令に従っていることが明確であること」、「就労の実態が他の労働者と同様であり、賃金がこれに応じて支払われていること」などの要件に該当するときは、同居の親族も労働者として扱われます（法116条2項、昭54.4.2基発153号）。
- ウ 正しい。なお、「労働条件」とは、賃金、労働時間等のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等を含む労働者の職場におけるすべての待遇のことをいいます（法1条2項ほか）。
- エ 誤り。「地位を含めて判断される」とありますが、「使用者」とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の**形式にとらわれることなく各事業において、当該義務について実質的に一定の権限を与えられているか否か**により判断されます（法10条、昭22.9.13発基17号）。

【使用者とは】

事業主	事業の経営主体（個人事業の場合は事業主個人、法人の場合は法人そのもの）
事業の経営担当者	会社の取締役など事業経営一般について権限と責任を有する者
労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者	労働条件の決定・労務管理の実施等に関して一定の権限と責任を有する者

- オ 誤り。最高裁判所の判例では、「労働基準法3条「均等待遇」では、労働者の**労働条件**について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを**解雇の理由**として定めることも、この労働条件に関する差別取扱として、「均等待遇」の規定に**違反するものと解される**」としています。なお、雇い入れを拒むことについては、広い範囲の自由を有する、としています（法3条、昭48.12.12最高裁判決「三菱樹脂事件」）。

〔問 2〕 解 答 A（一つ [イ]）

- ア 誤り。即時解雇の効力は、行政官庁の認定により生じるものではありません。**認定されるべき事実**があれば、**使用者は有効に即時解雇をすることができます**。なお、次のいずれかに該当するときは、「解雇予告」又は「解雇予告手当の支払」をすることなく解雇することができますが、いずれの場合も、その事由について行政官庁の認定を受けなければなりません（法20条1項、昭63.3.14基発150号）。
- ① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
 - ② 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
- イ 正しい。任意の貯蓄金管理を行う場合には、使用者は、労使協定を締結し、これを行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出なければなりません。この届出は**効力発生要件**となるため、労使協定を締結しただけでは、任意の貯蓄金管理を行うことはできません（法18条2項）。
- ウ 誤り。最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の**30日の期間を経過**するか、又は通知の後に同条所定の**予告手当の支払**をしたときは、そのいずれかのときから**解雇の効力を生ずるもの**と解すべきである、とされています（法20条、昭35.3.11最高裁判決「細谷服装事件」）。
- エ 誤り。「労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはない」という規定は**労働基準法施行規則**に置かれていて、これに違反したとしても直接的な**罰則は設けられていません**。なお、明示義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます（法15条1項、120条、則5条2項）。
- オ 誤り。「社会通念上相当として是認することができず、解約権の行使は無効である」とありますが、最高裁判所の判例では、「解約権留保の趣旨、目的に照らして社会通念上相当として**是認することができ**、解約権の行使は**有効**」とされています。なお、この記述の採用内定については、判例において「労働契約の効力発生の始期を採用通知に示された**採用の日**とし、解約権を留保した労働契約が成立したものと認めることができる」としています（昭55.5.30最高裁判決「電電公社近畿電通局事件」）。

〔問 3〕 解 答 A

- A 誤り。従業員が出張・外勤命令に従わず内勤業務に従事した場合、従業員らは債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、使用者は、その時間に対応する**賃金の支払義務を負わない**とされています（昭60.3.7最高裁判決「水道機工事件」）。
- B 正しい。賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等**労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは**、賃金全額払の原則に違反しないとされています（昭44.12.18最高裁判決「福島県教組事件」）。
- C 正しい。最高裁判所の判例では、「退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することは、それをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、会社がその退職金規則において、この制限に反して同業他社へ就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、**合理性のない措置であるとすることはできない**」としています（昭52.8.9最高裁判決「三晃社事件」）。
- D 正しい。賞与の支給日前に退職した者が当該賞与の受給権を有しないとされた事例であって、本肢のように、就業規則の改訂前から、支給日に在籍している者に対してのみその決算期を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、就業規則の改訂が単に従業員組合の要請によって右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても**合理性を有する**ときは、賞与の支給日前に退職した者は当該賞与の受給権を有しないとされています（昭57.10.7最高裁判決「大和銀行事件」）。
- E 正しい。休業手当の制度は、労働者の生活保障という観点から設けられたものですが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかであるとしたうえで、本肢のとおり、判示しています。なお、本肢の判例では、「**使用者の責に帰すべき事由**」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされています（昭62.7.17最高裁判決「ノース・ウエスト航空事件」）。

〔問 4〕 解 答 E

- A 誤り。所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者（上司）の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行う場合であっても、一般的に**労働時間に該当しない**とされています（法32条、令元.7.1基発0701第9号）。
- B 誤り。「変形期間の労働日数」とあるのは、「変形期間の**暦日数**」です。変形期間における法定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行います（法32条の2第1項、平9.3.25基発195号）。

$$\text{その事業場の週法定労働時間} \times \text{変形期間の暦日数} \div 7$$

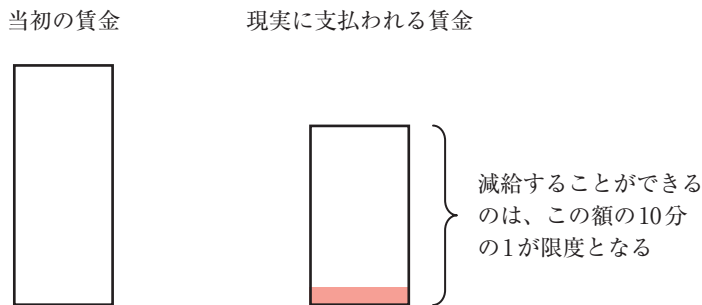
- C 誤り。労働時間の通算は、
- ① まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、
 - ② 次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、行います。
- 本肢の場合、1日の所定労働時間が通算して8時間に達しているため、A事業場で労働時間を延長して労働した場合、**A事業場で延長して労働する時間**（A事業場での所定外労働時間）が、**法定外労働時間**となります（法38条、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A）。
- D 誤り。大規模なりコール対応は、「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」に**該当します**。なお、事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認められますが、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要及び通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認められません（法33条1項、令元.6.7基発0607第1号）。
- E 正しい。労働基準法32条では、1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間とを項を分けて規定していますが、いずれも法定労働時間であることに変わりありません。なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいい、1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすることとされています（法32条、昭63.1.1基発1号）。

〔問 5〕 解 答 D

- A 正しい。4週4休日について具体的な定めをすることを法律は要求していません。なお、労働者保護の見地からは、休日を特定することが望ましいとされています（法35条2項、昭63.3.14基発150号）。
- B 正しい。代替休暇の取得等の具体的な方法については、労使の話し合いにより労使協定で定めるものとされています。なお、労使協定の締結によって代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を絶対的必要記載事項の「休暇」として就業規則に記載する必要があります（法37条3項、平21.10.5基発1005第1号）。
- C 正しい。1か月単位の変形労働時間制に係る労使協定は、行政官庁への届出が義務づけられており、これを怠ったときは労働基準法違反となりますが、「届出」は労使協定の効力発生要件とはされていないため、労使協定が締結されていれば、その免罰効果は有効に発生するものと解されています（法32条の2ほか）。
- D 誤り。フレックスタイム制においては、清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間において40時間を超えて労働させることができますが、清算期間が**1か月を超えるもの**である場合（本肢では3か月としているので、これに該当します）には、清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後**1か月ごとに区分した各期間**（最後に1か月未満の期間を生じたときは、当該期間）ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が**50時間**を超えない範囲内において、1週間において40時間を超えて労働させることができることとされています。つまり、1か月ごとに区分した各期間においては、1週間当たりの平均した労働時間に**上限が設けられています**（法32条の3第1項・2項）。
- E 正しい。労働時間等の適用除外を受ける者であっても、**深夜業の関係規定は適用される**ので、深夜の時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければなりません。なお、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はありません（法41条、平11.3.31基発168号）。

〔問 6〕 解 答 A

- A 正しい。労働基準法 9 章は、89 条から 93 条までであり、次の規定が定められています（法 9 章）。
- ① 就業規則の作成及び届出の義務
 - ② 就業規則の作成の手続
 - ③ 制裁規定の制限
 - ④ 法令及び労働協約との関係
 - ⑤ 労働契約との関係
- B 誤り。減給の制裁の規定により減給することができる額は、当該賃金支払期に対し**現実に支払われる賃金の総額**の 10 分の 1 を限度とするので、本肢の場合に減給することができる額は、3 万 8,000 円が限度です（法 91 条、昭 25.9.8 基収 1338 号）。



- C 誤り。「退職手当」とは、その支給形態が退職一時金であるか、退職年金であるかを問わず、使用者が、中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金制度等の社外積立型退職手当制度を利用して退職手当制度を設けている場合は、退職手当に該当します。なお、「退職手当」とは、①労使間において、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確になっていること、②その受給権は退職により在職中の労働全体に対する対償として具体化する債権であること、の要件を満たすものであればよいとされています（法 89 条、昭 63.3.14 基発 150 号）。
- D 誤り。労働協約の各条にそのまま就業規則の内容となりうるような具体的な労働条件が定められている場合に限り、労働協約との重複事項を省略し、労働協約の条項を就業規則の中に設けても差支えありません。なお、就業規則はその事業場における具体的な労働条件を定めなければならないものであるから、例えば労働時間については「1 日 8 時間とする」というような規定だけでは絶対的必要記載事項の要件を充たしません（法 89 条、昭 24.11.24 基発 1296 号）。
- E 誤り。本肢の命令は、所轄労働基準監督署長が**文書**で行うものとされています。口頭で行うことはできません。なお、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないとされています（法 92 条 2 項、則 50 条）。

〔問 7〕 解 答 A

- A 正しい。「使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日」は全労働日に含まれないため、本肢の場合、出勤率の算定は7月1日から9月30日までの間の労働日について行うので、欠勤することなく勤務していたのであれば、「全労働日の8割以上出勤したこと」という要件を満たします（法39条1項・2項、平25.7.10基発0710第3号）。
- B 誤り。本肢では「同一会社」とあり、**同一の使用者の下で継続勤務**していることになるので、異なる事業場で勤務していたとしても、勤務期間は通算され、支店での勤務期間が6か月以上とならなくても、「全労働日の8割以上出勤」という要件を満たせば、年次有給休暇の権利が発生します（法39条1項ほか）。
- C 誤り。「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」は、**基準日に付与される年次有給休暇**の日数が10労働日以上である労働者を規定したものであり、比例付与の対象となる労働者であって、前年度繰越分の年次有給休暇も合算すれば10労働日以上となるという者は、含まれません（法39条7項、平30.12.28基発1228第15号）。
- D 誤り。「労働日」は原則として**暦日計算**によるべきものであるから、一昼夜交替制の如き場合においては、1勤務を2労働日として取扱います。なお、交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱い差支えないとされています（法39条、昭26.9.26基収3964号）。
- E 誤り。「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たし10労働日の休暇権を取得した者も、次年度においてこの要件を満たすことができないときはその翌年度には休暇権が全く発生しないこととなりますが、**既に得た権利は消滅しません**（法39条2項、昭22.11.26基発389号）。

〔問 8〕 解 答 D（ウとオ）

- ア 誤り。「建設物を建設する者」とは、「実際に建設物を建設する事業者」ではなく、「**建設物の建設を発注した者**」を指しています。なお、この記述の責務は、「に努めなければならない」という努力義務です（労働安全衛生法（以下、根拠の記載について「法」とします）3条2項、昭47.9.48基発602号）。
- イ 誤り。この記述の規定では具体的な保存期間を掲げておらず、単に「保存しなければならない」としています。なお、書類の保存期間については、個別に規定しています（法103条1項）。

書類	保存期間
特別教育に関する記録 定期自主検査の結果に関する記録	3年間
健康診断個人票 面接指導の結果の記録	5年間

- ウ 正しい。「違法な指示の禁止」の規定は、指示の内容が一般的であって、請負人がその指示に従ったとしても労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反することなく当該指示の目的を果たせる場合において、結果として請負人が命令違反を行ったようなときについては、その**適用はありません**（法31条の4、平4.8.24基発480号）。

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その**指示に従って**当該請負人に係る作業従事者が作業を行ったならば、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に**違反することとなる指示をしてはならない**。

- エ 誤り。「これらの者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」とあるのは、「これらの者の**心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない**」です。なお、「**高年齢者の労働災害防止のための措置**」の規定においては、事業者は、**高年齢者の労働災害の防止を図るため**、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています（法62条）。
- オ 正しい。心身の状態に関する情報は重要な個人情報であることから、その取扱いについて制限を設け、事業者は、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、原則として労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならないとされています（法104条1項）。

〔問 9〕 解 答 B

- A 正しい。作業環境測定は、**屋内作業場**その他の作業場で、政令で定めるものについて、行うことが義務づけられていて、本肢の屋外作業場においては、作業環境測定を行う必要はありません。なお、作業環境測定の実施が義務づけられている土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とされています（法65条1項、令21条、粉じん則25条）。
- B 誤り。「毎作業日に少なくとも1回」とあるのは、「**随時**」です。なお、特定元方事業者は、「**作業場所を巡視すること**」に関する必要な措置を講じなければならないとされていますが、この巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならないとされています（法30条1項、則636条）。
- C 正しい。事業者は、本肢の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の**14日前までに、労働基準監督署長**に届け出なければなりません。なお、長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の**30日前までに、厚生労働大臣**に届け出なければなりません（法88条3項、則90条）。
- D 正しい。事業者は、次の業種に属する事業場においては、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除きます）に対し、所定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない（法60条、令19条）。
- ① 建設業**
② 製造業（たばこ製造業等一定のものを除きます）
③ 電気業
④ ガス業
⑤ 自動車整備業
⑥ 機械修理業
- E 正しい。事業者は、次表の事業場ごとに、**総括安全衛生管理者**を選任しなければなりません（法10条1項、令2条）。

使用労働者数	業 種
常時 100人以上	林業、鉱業、 建設業 、運送業、清掃業
常時 300人以上	製造業（物の加工業を含みます）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
常時 1,000人以上	その他の業種

〔問 10〕 解 答 E

- A 誤り。時間外・休日労働時間（高度プロフェッショナル制度対象労働者については、健康管理時間の超過時間）が1か月当たり80時間を超えた労働者がいない場合においては、**該当者がいない**という情報を産業医に情報提供する必要があります。なお、産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければなりません（法13条4項、則14条の2、平31.3.29基発0329第2号）。
- B 誤り。本肢のような規定は設けられていません。なお、労働安全衛生法には「事業者は、中高年齢者その他**労働災害**の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて**適正な配置**を行うように努めなければならない」という「中高年齢者等についての配慮」の規定があります（法62条ほか）。
- C 誤り。同一の作業場に複数の事業者を使用される労働者が混在して業務を行っている場合で、一の事業者が作業環境測定を行い、その結果を共同して利用するときには、当該作業場について作業環境測定を行わない他の事業者に関し、作業環境測定の規定**違反として取り扱わなくとも差し支えないもの**とされています（法65条1項、昭47.9.18基発602号）。
- D 誤り。高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導を実施した場合に行わなければならない面接指導実施後の措置については、「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、職務内容の変更、有給休暇（労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く）の付与、**健康管理時間が短縮されるための配慮**等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」とされています。本肢の記述は、研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導に係る面接指導実施後の措置です（法66条の8の4第2項）。
- E 正しい。高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導の実施に要する時間は**健康管理時間に含まれるもの**とされています。なお、研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該面接指導が時間外に行われた場合には、当然、割増賃金を支払わなければなりません（法66条の8の4第1項、平31.3.29基発0329第2号）。

労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)

(問 1) 解 答 A (一つ [ア])

ア 誤り。この記述の折り返し列車を待つ運転手が宿泊所内で転倒して死亡した事故は、作業に伴う準備行為又は後始末行為中に生じたものといえ、また、「先天又は既往の脳疾患ないし心臓疾患はなかった」とあることから、業務上の死亡とされました。なお、業務災害と認められるには、次の2つの要件に該当している必要があります(昭41.6.8基災収38号)。

- **業務遂行性**があること(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のこと)
- **業務起因性**があること(業務と傷病との間に**相当因果**)

イ 正しい。業務に関連して、あるいは業務にまつわる私怨等によって、同僚労働者間、監督者と労働者との間の暴力沙汰等の加害行為が生じたり、外部の第三者からの暴行によって災害に遭うことがあります。このような場合でも、他人の故意に起因する点だけをみれば、一般には業務起因性は認められませんが、「災害の原因が業務にあって、**業務と災害との間に相当因果関係**が認められる場合には、たとえ他人の故意が競合していてもその災害は業務起因性がある」とされています(昭23.9.28基災発167号)。

ウ 正しい。本肢の道路は形式上市道であるにしても、事実上事業主が管理し規制を行っている以上、事業場施設と解すべきなので、労働者Mは事業場施設内において作業に従事していませんが、事業主の支配下において作業に就くための行動中であり、**業務遂行性**が認められます(昭37.8.3基収4070号)。

エ 正しい。一般に、事業主の包括的又は個別的な命令により、特定の用務を果たすために通常の勤務地を離れ、用務地へ赴いてから、用務を果たして戻るまでの一連の過程を「出張」と捉え、出張中は、特別の事情がない限り、一応**出張過程全般について事業主の支配下にある**といっておく、一応その過程全般を業務行為とみるため、出張中の個々の行為については、積極的な私用・私的行為・恣意的行為等であるものを除き、それ以外は一般に出張に当然又は通常伴う行為とみて、業務遂行性が認められます。この記述の行為は「出張」に当たり、その死亡は業務災害と認められました。なお、労働者の重大な過失によるものと認められるので、支給制限の対象となります(昭29.12.28基収6047号の2)。

オ 正しい。労働者の就業過程には、本来の業務行為のほか、その前後における準備又は後始末の過程が含まれているのが通常であり、これら一連の過程は、業務行為に通常又は当然に付随するものとして、業務行為の延長とみることができます。この記述の行為はこれに該当することから**業務災害**と認められました(昭28.11.14基収5088号)。

〔問 2〕 解 答 B

- A 誤り。遺族補償年金には転給制度があるので、ある受給権者が失権した場合、その後の権利は次順位者に移ります。つまり、過誤払された分は、失権した者の分ではないので、その後に支払われる障害補償年金の**内払とはみなされません** (法12条2項)。
- B 正しい。**年金たる保険給付**の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができます。この年金たる保険給付には、遺族補償年金も含まれます (法12条1項)。
- C 誤り。「を受ける権利を行使することができる時」とあるのは、「**の支給の決定の通知のあった日の翌日**」です。遺族補償年金前払一時金の請求は、遺族補償年金の請求と同時にを行うことを原則しますが、遺族補償年金の**支給の決定の通知のあった日の翌日**から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族補償年金を請求した後においても請求することができます (則附則33項)。
- D 誤り。遺族補償年金前払一時金が支給されたことにより遺族補償年金の支給が停止される期間は、次に掲げる額の合算額が遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間とされています。一律に②のように法定利率により割り引いた額を合算するものではありません (法附則60条3項、則附則34項)。
- ① 遺族補償年金前払一時金が支給された月後最初の遺族補償年金の支払期月から**1年を経過した月前に**支給されるべき**遺族補償年金の額**
- ② 遺族補償年金前払一時金が支給された月後最初の遺族補償年金の支払期月から**1年を経過した月以後**各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、給付基礎日額の算定事由発生日における法定利率にその経過した年数 (当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てます) を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額
- E 誤り。労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にある子について、20歳に達したことを理由として、遺族補償年金を受ける権利が消滅することはありません。次のいずれかに該当する場合に限り、遺族補償年金を受ける権利が消滅します (法16条の4第1項)。

- ① 死亡したとき
- ② 婚姻 (届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます) をしたとき
- ③ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子 (届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます) となったとき
- ④ 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき
- ⑤ その事情がなくなったとき (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除きます)

〔問 3〕 解 答 A

- A 正しい。複数業務要因災害は、業務災害には該当しないものの、各事業における業務上の負荷を総合的に評価すれば認定される災害です。なお、複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任を負いません（法7条1項、令2.8.21基発0821第1号）。
- B 誤り。本肢のように打切補償を支払ったものとみなされるのは、**業務災害**の場合に限られ、複数業務要因災害の場合には、そもそも解雇制限の対象ではないので、このような取扱いは行われません（法19条）。
- C 誤り。「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とは、**労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合**、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいいます（法13条3項、則11条の2、昭41.1.31基発73号）。

療養の給付を行うことが困難な場合	当該地区に指定病院等がない場合とか、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等 政府側 の事情において療養の給付を行うことが困難な場合をいいます。
療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合	労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいいます。

- D 誤り。「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、**一般的に働けないこと**をいいます。そのため、例えば、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、休業補償給付の対象とはなりません（法14条1項、令3.3.18基管発0318第1号・基補発0318第6号・基保発0318第1号）。
- E 誤り。葬祭料の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は**適用されません**。なお、葬祭料の額は、次の①又は②のうち、いずれか高いほうの額とされています（則17条）。

- ① 330,000円 + 給付基礎日額の30日分
② 給付基礎日額の60日分

〔問 4〕 解 答 D

- A 誤り。残業中に業務災害により労働不能となった場合には、その日は待期期間に含まれません。そのため、本肢の場合、4月2日が待期期間の1日目となります。また、待期期間は連続している必要はないので、4月3日が2日目、4月6日が3日目となり、待期が完成し、4月7日から休業補償給付が支給されます。休業補償給付は、公休日であっても支給されるので、4月6日以降の30日間の休業のうち待期期間となる1日を除いた29日分の休業補償給付が支給されます（法14条1項、昭27.8.8基収3208号）。
- B 誤り。「保険給付」とあるのは「**年金たる保険給付**」、「年金たる保険給付」とあるのは「**保険給付**」です。過誤払が行われたものは「**年金たる保険給付**」であり、返還金債権に充当することができるのは「**保険給付**」です（法12条の2）。
- C 誤り。「厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができる」ときは又は番号利用法第22条第1項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができることを除き」とありますが、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときも、定期報告を省略することができます（則21条1項）。
- D 正しい。療養の給付の範囲は、次に掲げるもの（政府が必要と認めるものに限ります）です。「居宅における療養に伴う介護」は、これらに含まれていません（法13条2項）。
- ① 診察
 - ② 薬剤又は治療材料の支給
 - ③ 処置、手術その他の治療
 - ④ 居宅における療養上の管理及びその**療養に伴う世話その他の看護**
 - ⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 - ⑥ 移送
- E 誤り。障害年金差額一時金を受けることができる遺族と遺族給付を受けることができる遺族とでは、その範囲及び順位が異なります。そのため、必ずしも両方の保険給付が同一の遺族に支給されるとは限りません（法16条の2、22条の4第2項、附則58条2項、61条2項）。

	遺族の範囲及び順位
遺族一時金	① 配偶者 ② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 ③ ②に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
障害年金 差額一時金	■ 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた ① 配偶者 ② 子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟姉妹 ■ 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった ⑦ 配偶者 ⑧ 子 ⑨ 父母 ⑩ 孫 ⑪ 祖父母 ⑫ 兄弟姉妹

〔問 5〕 解 答 E

- A 誤り。一人親方として特別加入する個人貨物運送業者については、**通勤災害**に関する労災保険の**適用を行わない**ものとされています。なお、次のいずれかに該当する者には、通勤災害に関して労災保険が適用されません（法35条1項、則46条の22の2）。
- ① 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う者及び原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業を行う者並びにそれらの事業の家族従事者等
 - ② 漁船による水産動植物の採捕の事業（船員が行う事業を除きます）を行う者及びその家族従事者等
 - ③ 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者
 - ④ 家内労働者等
- B 誤り。海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限りません。そのため、**既に海外の事業に派遣されている者**を特別加入させることも**可能です**。なお、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がありません（法36条1項、昭52.9.30基発192号）。
- C 誤り。児童の日常生活上の世話及び必要な保護には、「児童の送迎」が**含まれます**。なお、特別加入の対象となる家事支援従事者の作業とは、日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、次のいずれかに該当するものです（法35条1項、則46条の18、平30.2.8基発0208第1号）。
- ① 介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
 - ② 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
- D 誤り。中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度なので、労働者を従事させていない事業においては保険関係が成立せず、中小事業主等が特別加入することはできません。したがって、「建設等の現場における適用状況」にかかわらず、営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、保険給付が行われることはありません（平24.2.24最高裁判決「労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件」）。

- E 正しい。中小事業主等の特別加入の対象となる事業主は次表の事業主ですが、この労働者を使用する事業主には、労働者の通年雇用を行わない事業主であっても、年間において相当期間にわたり労働者を使用することを常態とするものも含まれます。なお、労働者を使用しないことを常態とする事業主は含まれません（法34条1道、期46条の16、平30.2.8基発0208第1号）。

金融業・保険業 不動産業・小売業	常時50人以下の労働者を使用する事業主
卸売業・サービス業	常時100人以下の労働者を使用する事業主
その他の事業	常時300人以下の労働者を使用する事業主

〔問 6〕 解 答 E

- A 休業補償給付の額は、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額です。そのため、設問の場合、休業補償給付の額は、「10,000円×100分の60×80日＝480,000円」となります。なお、当初3日間は待期となり、休業補償給付は支給されません（法14条1項）。
- B 葬祭料の額は、次の①、②のうち、いずれか高い方の額とされています。そのため、設問の場合、給付基礎日額が10,000円であることから、①の額は630,000円、②の額は600,000円なので、葬祭料の額は**630,000円**となります（法17条、則17条）。
- ① 330,000円 + 給付基礎日額の30日分
- ② 給付基礎日額の60日分
- C 常時介護を要する状態の場合の介護補償給付の額は、次表のとおりです。設問の場合、各月上限額を超えているので、1か月当たりの支給額は**186,050円**であり、この4か月分は**744,200円**となります（則18条の3の4）。

介護費用の支出の有無	親族等による介護の有無	支給事由が生じた月	翌月以降
あり	問わず	実費支給 (上限 186,050円)	実費支給 (上限 186,050円)
あり (90,790円 未満の場合)	なし	実費支給	実費支給
	あり	実費支給	90,790円 (定額支給)
なし	あり	支給しない	

- D 障害等級第14級の障害が残った場合に支給される障害補償給付は障害補償一時金であり、その額は給付基礎日額の**56日分**なので、支給額は560,000円です（法15条2項、別表2）。
- E 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合は、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が遺族補償一時金として支給されます。本肢の場合、925日分の支給を受けているので、遺族補償一時金の額は、「1,000日分－925日分＝75日」×10,000円により**750,000円**です（法16条の6、別表2）。

これらにより、支給額が最も高くなるのは、Eの遺族補償一時金の**750,000円**です。

〔問 7〕 解 答 B

- A 正しい。政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく、保険給付に関する届出をせず、もしくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は報告等の命令、受診命令に従わないときは、保険給付の支払を**一時差し止める**ことができますが、支給停止とすることはできません（労働者災害補償保険法（以下、根拠の記載について「法」とします）法47条の3）。
- B 誤り。「当該保険給付に要した費用に相当する金額」とあるのは、「当該保険給付に要した費用に相当する金額の**全部又は一部**」です。なお、具体的な徴収額は、事故発生日から一般保険料を完納した日の前日までに支給事由が生じた保険給付（年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限ります）について、保険給付の額に滞納率（40%を限度）を乗じて得た額です（法31条1項）。
- C 正しい。上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた場合であって、本肢のようなものであるときは、心理的負荷の強度が「強」とされます。なお、「上司等」とは、職務上の地位が上位の者のほか、「同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合」や「同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合」を含みます（令5.9.1基発0901第2号）。
- D 正しい。**個人経営の農林水産業のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外**の事業は、**暫定任意適用事業**となりますが、すべてが暫定任意適用事業となるわけではなく、強制適用事業となることもあります（法3条1項、昭44法附則12条、整備政令17条ほか）。

業種	強制適用事業となる場合
農業	① 一定の危険又は有害な作業を主として行う事業 ② 農業関係の特別加入をしている事業主が行う事業
林業	① 常時労働者を使用している事業 ② 年間使用労働者延人員が 300人以上 である事業
水産業	① 船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業 ② 「総トン数5トン未満の漁船により操業するもの」又は「災害発生のおそれが少ない河川、湖沼又は特定の水面において主として操業するもの」いずれにも該当しない事業

- E 正しい。「受診命令」の対象は、保険給付を受け、又は受けようとする者だけではなく、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者が含まれます（法47条の2）。

〔問 8〕 解 答 D

- A 誤り。暫定任意適用事業を開始した事業主は、任意加入しないのであれば、何ら**届出を行う必要はありません**。なお、任意加入する場合は、所定の事項を記載した任意加入の申請書を提出しなければなりません（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下、根拠の記載について「法」とします）4条の2第1項、則附則2条1項）。
- B 誤り。労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、有期事業の一括が行われている建設の事業又は請負関係の一括が行われている建設の事業に限られません。建設の事業すべてが対象です（則77条）。
- C 誤り。一元適用事業とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の2つを単に総称して便宜上同時に処理するというものではなく、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係を**1つの労働保険の保険関係**として一元的に取り扱うものです。なお、二元適用事業とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係をとを別個の事業として取り扱い、保険関係の適用及び保険料の徴収等の事務が労災保険、雇用保険の別に二元的に処理される事業をいいます（法3条ほか）。
- D 正しい。下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可（下請負事業の分離の認可）を受けようとするときは、元請負人及び下請負人が**共同**で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。なお、「厚生労働省令で定める事業」とは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち**建設の事業**」です（法8条2項、則8条）。
- E 誤り。請負事業の一括においては、下請負人の請負に係る事業について、その**規模の要件はありません**。つまり、概算保険料に相当する額が160万円を超えていても、また、請負金額（消費税等相当額を除きます）が1億8,000万円を超えていても、請負事業の一括の対象となります。なお、下請負事業の分離については、下請負人の請負に係る事業が次のいずれかに該当しなければ行うことができません（法8条ほか）。
- ① 概算保険料に相当する額が**160万円以上**であること
 - ② 請負金額（消費税等相当額を除きます）が**1億8,000万円以上**であること

〔問 9〕 解 答 E

- A 正しい。延滞金は、**納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間**の日数によって計算されます。令和 8 年 1 月 1 日以降の延滞金の割合については、納期限の翌日から**2 カ月を経過する日**までの期間については年**2.8 パーセント**（特例基準割合 + 1 パーセント）、納期限の翌日から 2 カ月を経過する日の翌日以後については年**9.1 パーセント**（特例基準割合 + 7.3 パーセント）とされています。本肢の場合、延滞金の計算の基礎となる期間が、すべて納期限の翌日から 2 カ月を経過する日までの期間内にあるので、すべて年 2.8 パーセントの割合によって計算します（法 28 条 1 項、附則 12 条、令 7.12.1 年管管発 1201 第 1 号ほか）。
- B 正しい。督促は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときに行われますが、この「納付しない場合」とは、保険関係成立時や年度更新の場合の納期限までに概算保険料を納付しない場合のほか、認定決定に係る概算保険料や増加概算保険料、追徴金等について、法定の納期限又は納入告知書による指定期限までにその完納がない場合をいいます。なお、「完納しない場合」とあるように、一部でも納付していないのであれば督促の対象となります（法 27 条 1 項）。
- C 正しい。督促は、滞納処分の前提要件となるので、督促が行われていなければ、滞納処分は行われません。なお、督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分します（法 27 条 3 項）。
- D 正しい。次のいずれかに該当する場合には、延滞金は徴収されません（法 28 条 5 項）。
- ① 労働保険料の額が 1,000 円未満のとき
 - ② 督促状に指定した期限までに労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき
 - ③ 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
 - ④ 延滞金の額が 100 円未満であるとき
 - ⑤ 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき（執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限ります）
 - ⑥ 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき
- E 誤り。「認定決定の通知を受けない限り」とありますが、**延納**に係る概算保険料の 2 期目以降の納付額等については、認定決定の通知を受けることなく、督促が行われます（法 27 条 1 項）。

〔問 10〕 解 答 E

- A 誤り。賃金総額の特例が適用される事業であって、「**請負による建設の事業**」の場合、「**請負金額×労務費率**」により算定した額が賃金総額とされます。「請負による事業」すべてが本肢のように賃金総額を算定するものではありません。なお、請負金額には、消費税等相当額は含まれません（法11条3項、則12条、13条1項）。

【賃金総額の特例が適用される事業】

- ① 請負による建設の事業
- ② 立木の伐採の事業
- ③ 林業の事業（②の事業を除く）
- ④ 水産動植物の採捕又は養殖の事業

- B 誤り。「賃金総額特例適用届」という届書はありません。賃金総額を正確に算定することが困難な場合の賃金総額の特例については、特段の届出をすることなく適用されます（法11条3項ほか）。
- C 誤り。農林水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として、厚生労働大臣が指定する事業に係る雇用保険率は、一般の事業と同様の率とされていますが、当該事業には「養蚕」は含まれていません（法12条4項）。

【雇用保険率】

	一般の事業	農林水産の事業 清酒製造の事業	建設の事業
令和8年度	1000分の 13.5	1000分の 15.5	1000分の 16.5

- D 誤り。「長期にわたり」とあるのは「**将来にわたって**」です。第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、**将来にわたって**、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。第3種特別加入保険料率については、この規定が準用されています（法14条2項、14条の2第2項）。
- E 正しい。労災保険率は、原則として**3年**ごとに改定することとされています。なお、労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされています（法12条2項、令5.11.27 労災保険率の設定に関する基本方針）。

雇 用 保 険 法

（労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。）

〔問 1〕 解 答 D（ウとオ）

- ア 正しい。適用事業に雇用される労働者であって、適用除外事由に該当しない者は被保険者となります。その場合、**65歳以上**であれば、**高年齢被保険者**となります。なお、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者に該当する者は高年齢被保険者となりませんが、本肢の者はこれらには該当しません（雇用保険法（以下、根拠の記載について「法」とします）4条1項、37条の2第1項）。

一般被保険者	高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者
高年齢被保険者	65歳以上 の被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます）
短期雇用特例被保険者	季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しない者（日雇労働被保険者を除きます） ① 4カ月以内 の期間を定めて雇用される者 ② 1週間の所定労働時間が30時間未満 である者
日雇労働被保険者	被保険者である 日雇労働者 であって、所定の要件に該当する者

- イ 正しい。なお、日雇労働被保険者となるときは、自らが日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければなりません（法7条、則6条1項）。
- ウ 誤り。一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出は、被保険者本人が行うものではなく、**事業主**が行います。具体的には、**事業主**は、その雇用する一般被保険者が教育訓練休暇を開始したときは、休暇開始日の翌日から起算して**10日以内**に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書に雇用契約書、賃金台帳その他の休暇開始日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類並びに就業規則その他の当該事業主が教育訓練休暇制度を設けていることを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません（法7条、則14条の2第1項）。
- エ 正しい。ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者となりません（法4条1項、行政手引20352）。
- オ 誤り。適用基準については派遣労働者であることにより異なることはなく、同一の事業主の適用事業に**継続して31日以上雇用される**ことが見込まれる者は、その他の要件を満たすことにより被保険者となります。派遣労働者の場合、この「同一の事業主」というのは派遣先を指すのではなく、労働者派遣事業の事業主を指すので、本肢の派遣労働者は被保険者となり得ます（法6条、行政手引20303）。

〔問 2〕 解 答 C

- A 誤り。最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が**受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得**したことがある場合には、基本手当等の受給の有無にかかわらず、当該受給資格等に係る**離職の日以前**における被保険者であった期間は、被保険者期間を計算する場合において、被保険者であった期間に含めることはできません。したがって、本肢の場合は、X事業所での被保険者であった期間は、被保険者期間の算定に含めることはできません（法14条2項）。
- B 誤り。「雇用延長給付」という延長給付はありません延長給付は、次表の5種類です（法24条、24条の2、25条、27条、附則5条、行政手引52301－52350）。

訓練延長給付	公共職業訓練等を受講する場合の給付延長
個別延長給付	災害等の場合の給付延長
広域延長給付	広域職業紹介適格者の認定を受けた者に対する給付延長
全国延長給付	全国的に失業の状況が著しく悪化した場合における給付延長
地域延長給付	暫定的に雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者に対する給付延長

- C 正しい。離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を1カ月ごとに区分し、この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が**11日以上**あるものを被保険者期間の**1カ月**として計算しますが、当該区分した期間に1カ月未満の期間が生じた場合、その期間の日数が**15日以上**であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上であれば、被保険者期間の**2分の1カ月**として計算します。本肢の場合、5月30日（資格喪失日の前日＝離職日）から4月30日までの期間は1カ月とされ、4月29日から4月1日までの期間は**2分の1カ月**とされるので、1.5カ月として被保険者期間に算入されます（法14条1項、行政手引20601・50103）。
- D 誤り。自己の労働によって得た収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額以下である場合であっても、基本手当が**減額されることはありません**。減額されないのは、次の場合です（法19条1項）。

$$(\text{収入の1日分} - \text{控除額}) + \text{基本手当の日額} \leq \text{賃金日額} \times 80 / 100$$

- E 誤り。「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは、算定の事由が3カ月を超える期間ごとに発生するものをいい、通常は実際の支払いも3カ月を超える期間ごとに行われるものです。ただし、3カ月を超える期間ごとに支払われることが客観的に定められている賃金が実際の支給に際し事業主のやむを得ない事情等のため例外的に分割支給されたときは、その結果として3カ月以内の間隔で支払われることとなったとしても、それが賃金日額の算定基礎に**含まれることはありません**（法17条1項、行政手引50453）。

〔問 3〕 解 答 D

A 正しい。なお、就業促進手当は、次のとおりとされています（法56条の3第1項、則84条ほか）。

- ① 再就職手当
- ② 就業促進定着手当
- ③ 常用就職支度手当

B 正しい。求職活動支援費は、次表のとおりとされています。なお、移転費は就職促進給付の1つですが、求職活動支援費とは別に規定されている給付です（法59条1項、則95条の2）。

広域求職活動費	「公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動」を行う場合に支給されます。
短期訓練受講費	「公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動」を行う場合に支給されます。
求職活動関係 役務利用費	「求職活動を容易にするための役務の利用」をする場合に支給されます。

C 正しい。再就職手当の額は、

- 支給残日数が**3分の1以上3分の2未満**の場合は、
→「基本手当日額×支給残日数×**6／10**」により算定します。
- 支給残日数が**3分の2以上**の場合は、
→「基本手当日額×支給残日数×**7／10**」により算定します。

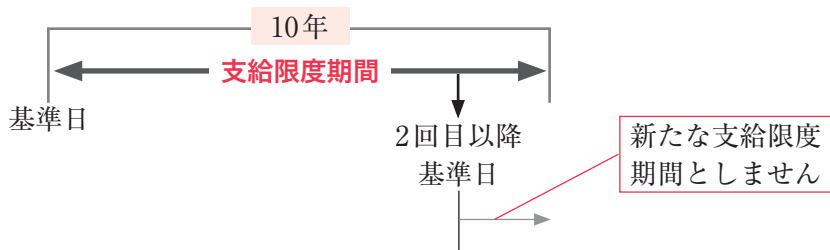
本肢では、所定給付日数が240日とあり、この3分の2は160日です。したがって、支給残日数が180日のときと210日のときは、いずれも**3分の2以上**なので、支給額の算定に係る率は同じになります（法56条の3第3項）。

D 誤り。短期訓練受講費に係る教育訓練の受講のために支払った費用（入学金及び受講料に限ります）について教育訓練給付金の支給を受けていれば、短期訓練受講費は支給されませんが、当該教育訓練以外の教育訓練に関して教育訓練給付金の支給を受けていても、それを理由に短期訓練受講費の支給が制限されることはありません（法59条2項、則100条の2）。

E 正しい。再就職手当は、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものであっても、所定の要件を満たしていれば支給されます。なお、所定の要件を満たしていない場合、常用就職支度手当が支給されることがあります（法56条の3第1項、則82条1項ほか）。

〔問 4〕 解 答 C

- A 正しい。一般被保険者であった者については、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にある者でなければ、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給対象となりません。この厚生労働省令で定める期間は、原則として1年ですが、教育訓練給付金については最長**20年**まで延長することができます。一方、教育訓練支援給付金の場合、最長**4年**までしか延長することができません（法附則11条の2第1項、則附則25条、行政手引58221、58512）。
- B 正しい。基本手当等の支給の有無は、支給要件期間の通算には影響しません。なお、「同条第2項但し書の場合」とは、次の期間をいい、これらの期間は支給要件期間に含めません（法60条の2第2項、行政手引58012）。
- ① 被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日とその被保険者となった日前1年の期間内にない場合における、その直前の被保険者でなくなった日以前の被保険者であった期間
 - ② 基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、その給付金に係る基準日前の被保険者であった期間
- C 誤り。教育訓練休暇給付金は、**一般被保険者**が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇（「教育訓練休暇」といいます）を取得した場合に、所定の要件を満たしたときに支給されます。高年齢被保険者に対して、教育訓練休暇給付金は支給されません（法60条の3第1項）。
- D 正しい。特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日（**対象教育訓練の受講開始日**）において判断されるので、教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、特定一般教育訓練開始日において支給要件期間が3年又は1年（当分の間、初回のみ）以上ある者については、特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす場合、支給の対象となります（法60条の2第1項、行政手引58151）。
- E 正しい。なお、**支給限度期間**とは、基準日から**10年**を経過する日までの一の期間をいいます。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に2回目以降基準日がある場合における当該2回目以降基準日から**10年**を経過する日までの一の期間を除きます（則101条の2の8第2項）。



〔問 5〕 解 答 A

- A 誤り。3 回目の出生時育児休業は、出生時育児休業給付金の支給対象外となりますが、被保険者と事業主との間で本育児休業（法61条の7に規定する育児休業）に振り替える旨合意がなされれば、育児休業給付金の**支給対象となり得ます**。なお、被保険者が次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給されません（法61条の7第1項、61条の8第2項、行政手引59503）。
- ① 同一の子について当該被保険者が**3回以上**の出生時育児休業をした場合における**3回目以後**の出生時育児休業
 - ② 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が**28日に達した日後**の出生時育児休業
- B 正しい。出生後休業支援給付金が、育児休業給付金や出生時育児休業給付金への上乗せの形ではなく、それ単独で支給されることはありません（法61条の10第1項、行政手引60011）。
- C 正しい。女性が出産した子については、その女性は対象出生時育児休業を取得することができないので、女性が出生時育児休業を取得することができるのは、**養子**の場合に限られます。なお、男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日又は出生時育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から対象出生時育児休業とすることができます（法61条の8第1項、行政手引59503）。
- D 正しい。育児休業給付金及び出生時育児休業給付金の支給額は、本肢のとおり定めることとされています。なお、出生時育児休業と育児休業をした場合の初回の休業を「算定対象休業」といいます（法61条の7第6項、行政手引59502）。
- E 正しい。なお、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給申請手続終了後に、出生後休業支援給付金の支給を受けることができるに至った被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、当該支給を受けることができるに至った日の翌日から起算して10日以内に、出生後休業支援給付金支給申請書に所定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません（則101条の42第1項）。

〔問 6〕 解 答 A

- A 正しい。育児休業給付金の受給資格とは、原則として育児休業開始日から遡って2年間にみなし被保険者期間が12カ月以上あることを指していて、2年間に疾病、負傷等やむを得ない理由により**引き続き30日以上**賃金の支払いを受けることができなかった期間があるときは、この2年間を延長することができます。なお、「**育児**」は、ここでいうやむを得ない理由として認められ、育児休業期間中に育児休業給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければこれに該当します（法61条の7第1項、行政手引59533）。
- B 誤り。「介護休業をした期間」とあるのは、「介護休業をした期間（当該介護休業を開始した日から起算して**3カ月を経過する日までの期間**に限る。）」です。「支給単位期間」の基礎となる介護休業をした期間は、介護休業を開始した日から起算して**3カ月を経過する日までの期間**に限られます（法61条の4第3項）。
- C 誤り。出生後休業支援給付金の額に関して、本肢のような規定はありません。なお、**育児時短就業給付金**の額として算定された額が受給資格者に係る賃金日額の最低限度額（3,014円）の100分の80に相当する額（2,411円）を超えないときは、当該支給対象月については、**育児時短就業給付金**は、支給されません（法61条の12第8項）。
- D 誤り。支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の**100分の75**に相当する額未満となっていなければ、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。本肢の場合、みなし賃金日額に30を乗じて得た額が46万円であることから、その100分の75に相当する額は34万5,000円であり、支給対象月に支払われた賃金の額が35万円であれば、支給要件を満たしません。つまり、本肢の場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。なお、高年齢雇用継続基本給付金は、賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるときは、次の計算式により計算した額となります（法61条1項・5項）。

$$\text{高年齢雇用継続基本給付金の額} = \text{支給対象月に支払われた賃金の額} \times \frac{10}{100}$$

- E 誤り。介護休業給付金の額は、支給単位期間に賃金の支払がないときは、次の計算式により計算した額とされています。初回の介護休業であっても、2回目以後であっても、同様に算定します（法61条の4第4項、附則12条）。

$$\text{介護休業給付金の額} = \text{休業開始時賃金日額} \times \text{支給日数} \times \frac{67}{100}$$

〔問 7〕 解 答 B

- A 誤り。「公共職業安定所長」とあるのは、「**都道府県労働局長**」です。偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の雇用安定事業等の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体もしくはその連合団体がある場合には、**都道府県労働局長**は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の**2割**に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます（則140条の3第1項）。
- B 正しい。「事業主」の意義に関する記述です。なお、雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係の成立している事業のうち建設の事業については、労働保険徴収法の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならないとされています（行政手引20002）。
- C 誤り。「支給を受け、又は受けようとした者」とあるのは、「**支給を受けた者**」です。返還命令は、支給を受けた者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができるとされています。なお、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができ（法10条の4第1項）。
- D 誤り。「同様の罰則が科される」のではなく、法人（法人でない労働保険事務組合を含みます）の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、罰則が適用される規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても**罰金刑**を科します（法83条、86条1項）。
- E 誤り。「厚生労働大臣」とあるのは、「**公共職業安定所長**」です。通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるとされており、この評価額は、**公共職業安定所長**が定めます（法4条4項・5項、則2条）。

〔問 8〕 解 答 D

- A 誤り。現実に保険年度内に支払われていない賃金であっても、具体的に**支払うことが確定した賃金**は、賃金総額に含まれます。なお、一般保険料の額の算定の基礎となる「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいいます（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下、根拠の記載について「法」とします）11条2項、昭24.10.5基災収5178号）。
- B 誤り。口座振替の対象となる労働保険料は、次のいずれかの労働保険料なので、督促を受けて納付する概算保険料は、口座振替により納付することはできません（法21条の2第1項、則38条の4）。
- ① 継続事業又は有期事業に係る当初の概算保険料
 - ② ①について延納する場合の概算保険料
 - ③ 確定保険料（納付した概算保険料の額が確定保険料の額より少ない場合の不足額又は納付した概算保険料がないときの確定保険料の額）
- C 誤り。労災保険法では、**労働者を使用する事業を適用事業**としているので、厚生労働大臣の認可を受けて労災保険の保険関係が成立した事業であっても、労働者を使用しない事業となったのであれば、その保険関係は消滅します。なお、労災保険暫定任意適用事業の事業主が任意にその保険関係を消滅させようとするときは、保険関係が成立した後1年を経過していなければなりません（法5条、労災保険法3条1項、整備法5条1項ほか）。
- D 正しい。印紙保険料納付計器設置承認申請書は、印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官（納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官）に提出しなければなりません。なお、印紙保険料納付計器を設置するには、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません（則47条1項）。
- E 誤り。「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、**労働の対償**として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除きます）をいい、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金や臨時に支払われる賃金は、これに該当し、労働保険料の算定の基礎となる賃金**に含まれます**（法2条2項）。

〔問 9〕 解 答 D

- A 誤り。労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、次の額のいずれか低い額以内とされています。本肢では、②の「事業主」について使用する労働者数の記載がありません（報奨金政令2条1項）。

① 1,000万円

② 常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料（督促を受けて納付した労働保険料を除きます）の額（その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額）に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額

- B 誤り。事業主が労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託したときであっても、そのことについて、事業主は何ら届出をする必要はありません。なお、労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません（則64条1項、73条2項）。

- C 誤り。一括有期事業の事業主であっても、常時300人を超える労働者を使用している場合には、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできません。なお、次表の事業規模に係る労働者数は、個々の事業場ごとではなく、企業全体の労働者数です（法33条1項、則62条2項）。

事業の種類	事業規模
金融業・保険業・不動産業・小売業	使用労働者数常時50人以下
卸売業・サービス業	使用労働者数常時100人以下
その他の事業	使用労働者数常時300人以下

- D 正しい。労働保険事務組合の責任等の規定における「労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金」とは、次のとおりです（平25.3.29基発0329第7号）。

- ① 概算保険料、確定精算に基づき納付すべき不足額その他労働保険徴収法の規定による労働保険料
- ② 労働保険料に係る追徴金
- ③ 労働保険料に係る延滞金
- ④ 労災保険の保険給付の不正受給に係る連帯徴収金
- ⑤ 労働保険料滞納期間中の事故又は故意・重過失による事故に基づく労災保険の保険給付の費用に係る徴収金
- ⑥ 雇用保険の失業等給付等の不正受給に係る連帯徴収金

- E 誤り。労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務を処理するもので、通常の代理人としての責任以上の責任を負いますが、政府の代理人として労働保険料等の徴収等の事務を処理するものではありません。なお、健康保険法の規定に基づき設立される健康保険組合のように保険者として保険事業を管掌するものでもありません（法33条1項、平12.3.31発労徴31号）。

〔問 10〕 解 答 E

- A 誤り。「労災保険が適用される者と雇用保険が適用される者とが同一であるのであれば、当該事業を一元適用事業として適用することができる」という規定はありません。労災保険の適用と雇用保険の適用にずれがなくとも、二元適用事業は労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなします（法39条1項）。
- B 誤り。本肢のような規定はありません。なお、増加概算保険料の申告・納付の要件を満たす場合は、増加概算保険料を申告・納付しなければなりません（法16条ほか）。
- C 誤り。雇用保険率が引き上げられた場合、概算保険料について追加徴収が行われますが、**特別加入保険料**は、雇用保険率とは関係がないので、追加徴収の対象となりません。また、**印紙保険料**については、追加徴収の仕組みは設けられていません（法17条1項）。
- D 誤り。納付を怠った印紙保険料の額が**1,000円未満**であるときは、追徴金は**徴収されません**。なお、追徴金の額は、認定決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額とされていますが、認定決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて、追徴金の額を計算します（法25条1項・2項）。
- E 正しい。「事業場の適用情報等の公表」の権限は都道府県労働局長に委任されていません。厚生労働大臣が、保険関係の成立の届出を行った事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別（変更事項の届出があったときは、その変更後のもの）をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとされています（法45条、則76条、79条）。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

〔問 1〕 解 答 A

- A 誤り。労働者過不足判断 D.I. の推移を正社員等（雇用期間を定めないで雇用されている者又は 1 年以上の期間の雇用契約を結んで雇用されている者をいい、「パートタイム」は除く）及びパートタイム別にみると、2015 年以降は、**正社員等の方がパートタイムよりも人手不足感が高い状況が続いています**。「正社員等」と「パートタイム」の記載が逆になっています（令和 7 年版労働経済白書 P27）。
- B 正しい。なお、企業の倒産件数をみると、2019 年までは 8,000 件台で推移していたが、感染症拡大時の急速な業績悪化への金融支援策であった「実質無利子・無担保融資（ゼロ・ゼロ融資）」の効果により、2021 年は 6,030 件まで減少し、その後、経済社会活動の正常化が進み、ゼロ・ゼロ融資の民間返済が 2023 年 7 月から本格化する中で倒産件数は増加に転じ、2024 年は倒産件数が前年差 1,316 件増の 10,006 件となり、11 年ぶりに倒産件数が 10,000 件を超え、その内訳をみると、負債総額が 1 千万以上 1 億円未満の倒産件数が前年差 985 件増であり、増加件数の大半を占めていたことが分かるとされています（令和 7 年版労働経済白書 P13）。
- C 正しい。なお、正規雇用労働者への転換状況をみると、15～54 歳で過去 1 年間に離職した者のうち、離職前後で正規雇用であった者の人数は 88 万人であり、過去 10 年間で 28 万人増加し、2024 年は過去最高で、転職市場が活性化する中で、より良い処遇や働き方を求め、正規雇用労働者の中でも転職が行われていることから、正規雇用労働者から正規雇用労働者への労働移動が活発化していることが考えられるとされています（令和 7 年版労働経済白書 P38）。
- D 正しい。なお、現職を選択した理由別非正規雇用労働者数の推移をみると、「家計の補助・学費等を得たいから」は 2 年連続で減少し、男女別にみると、男性は、「自分の都合のよい時間に働きたいから」が 4 年連続で増加し、女性は、「家計の補助・学費等を得たいから」が 4 年連続で減少し、「通勤時間が短い」が 2 年連続で増加しています。また、「家事・育児・介護等と両立しやすいから」については、2022 年以降横ばい圏内で推移し、2024 年は 227 万人で、227 万人のうち女性は 218 万人でした（令和 7 年版労働経済白書 P36）。
- E 正しい。なお、マクロ経済における**労働分配率**（企業の経済活動によって生み出された付加価値のうち、労働者がどれだけ受け取ったのかを示す指標）については、賃金は景況の動きよりも遅れて反応することから、労働分配率は、**好況時の初期には低下し、不況時の初期には上昇しやすい**ことに留意が必要であるとされています（令和 7 年版労働経済白書 P65）。

〔問 2〕 解 答 A

- A 正しい。65歳以上人口のうち、「65～74歳人口」は1,547万人（男性741万人、女性805万人）で総人口に占める割合は**12.5%**となっています。また、「75歳以上人口」は2,078万人（男性830万人、女性1,247万人）で、総人口に占める割合は**16.8%**であり、65～74歳人口を上回っています（令和7年版高齢社会白書P2）。
- B 誤り。「6.1人」とあるのは、「**12.1人**」です。65歳以上人口と15～64歳人口の比率を見ると、昭和25年には65歳以上の者1人に対して現役世代（15～64歳の者）**12.1人**がいたのに対して、令和6年には65歳以上の者1人に対して現役世代2.0人になっています。今後、高齢化率は上昇し、現役世代の割合は低下し、令和52年には、65歳以上の者1人に対して現役世代1.3人という比率になると見込まれています（令和7年版高齢社会白書P5）。
- C 誤り。令和6年の労働力人口比率を見ると、65～69歳では**54.9%**、70～74歳では**35.6%**となっており、いずれも上昇傾向であり、75歳以上は**12.2%**となり、平成27年以降上昇しています（令和7年版高齢社会白書P17）。
- D 誤り。介護保険の第1号被保険者について、要支援又は要介護の認定を受けた人の割合を見ると、65～74歳ではそれぞれ**1.4%**、**3.0%**であるのに対して、75～84歳では**6.0%**、**11.6%**、85歳以上では**14.0%**、**44.5%**となっており、75歳以上になると要介護の認定を受ける人の割合が大きく上昇します（令和7年版高齢社会白書P32）。
- E 誤り。「1,805万7,054人」とあるのは、「**805万7,054人**」、「1,816万1,627人」とあるのは、「**816万1,627人**」です。我が国の戦後の出生状況の推移を見ると、出生数は、第1次ベビーブーム（昭和22～24年。この間の出生数**805万7,054人**）、第2次ベビーブーム（昭和46～49年。この間の出生数**816万1,627人**）の2つのピークの後には減少傾向にあります（令和7年版高齢社会白書P15）。

〔問 3〕 解 答 E

- A 誤り。重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である**特定短時間労働者**については、その1人をもって、0.5人とします。「特定短時間労働者」とは、短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内（10時間以上**20時間未満**）にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者総合支援法に規定する就労継続支援であって厚生労働省令で定める便宜を供与するものを受けている者を除きます。したがって、対象障害者には、週所定労働時間が20時間未満の者も含まれます（障害者雇用促進法43条1項、70条ほか）。
- B 誤り。「開始した日」とあるのは、「**終了した日**」です。労働委員会は、申立てが、**行為の日**（継続する行為にあってはその**終了した日**）から**1年を経過**した事件に係るものであるときは、これを受けることができません（労働組合法27条）。
- C 誤り。「表示をしないように努めなければならない」とあるのは、「**表示をしてはならない**」です。公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、職業安定法に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により求人もしくは労働者の募集に関する情報又は求職者もしくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる**表示をしてはならない**とされています（職業安定法5条の4第1項）。
- D 誤り。本肢の行為は、職場におけるパワーハラスメントに**該当しません**。職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられるのは、次のような場合です（令2.1.15厚労告5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」）。
- ① 人格を否定するような言動を行うこと（相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含みます）
 - ② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
 - ③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
 - ④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること
- E 正しい。なお、常時雇用する労働者の数が**300人**を超える一般事業主は、本肢の情報のほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績及びその雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績を定期的に公表しなければなりません（女性活躍推進法20条1項・2項）。

〔問 4〕 解 答 D

- A 誤り。「楽団員は、労働組合法の適用を受ける労働者にあたらない」とありますが、最高裁判所の判例では、「楽団員は、労働組合法の適用を受ける**労働者にあたる**」とされています。民間放送会社とその放送管弦楽団員との間に締結された放送出演契約において、楽団員が、会社以外の放送等に出演することが自由とされ、また、会社からの出演発注に応じなくても当然には契約違反の責任を問われないこととされている場合であっても、本肢のような場合は、楽団員は、労働組合法の適用を受ける労働者にあたるとされています（昭51.5.6最高裁判決「CBC 管弦楽団労組事件」）。
- B 誤り。最高裁判所の判例では、「規則条項が**合理的なもの**であるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは**許されない**」とされています（昭43.12.25最高裁判決「秋北バス事件」）。
- C 誤り。「上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たり、上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分は有効である」とありますが、最高裁判所の判例では、「上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない**無断欠勤に当たるとはいえず**、上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分は**無効**である」とされています（平24.4.27最高裁判決「日本ヒューレット・パッカード事件」）。
- D 正しい。「使用者の行う企業秩序違反事件の調査と労働者の協力義務」に関する最高裁判所の判例です。なお、この判例では、企業の調査について、「企業秩序に違反する行為があった場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、又は違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない」としています（昭52.12.13最高裁判決「富士重工事件」）。
- E 誤り。普通解雇事由がある場合であっても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが**著しく不合理**であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、**解雇権の濫用**として**無効**になるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨です（平52.1.31最高裁判決「高知放送事件」）。

〔問 5〕 解 答 E

- A 誤り。「使用人その他の従業者」には開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人と雇用関係にある使用人のほか、**雇用契約に基づかない者**であっても、その**指揮監督下にあると認められる家族従事者等**も含まれます。つまり、「雇用関係にある使用人」に限られていません。なお、開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務の規定は、「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の**使用人その他の従業者**は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の**使用人その他の従業者**でなくなった後においても、また同様とする」とされています（社会保険労務士法27条の2）。
- B 誤り。登録の法的性格は、社会保険労務士としての資格あるいは身分を有することを公的に証明する制度に過ぎないので、たとえば、登録の取消し事由が、社会保険労務士の資格を偽り、あるいは欠格事由にあることを秘して登録を受けたものであるときは、そもそも**登録自体が無効**であるといわざるを得ないから、登録の取消は、**当初に遡って当該登録の効力を失わせる処分**であると解されています。「取消しの処分を受けたときから当該登録に係る資格を失う」ではありません（社会保険労務士法14条の9ほか）。
- C 誤り。全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもって**公告しなければなりません**。また、全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の①から③のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができますが、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならないのは、①又は②のいずれかに該当することとなったことにより登録を取り消したときです（社会保険労務士法14条の9第2項、14条の10第1項、14条の11）。
- ① 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき
 - ② 「心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者」に該当するに至ったとき
 - ③ 2年以上継続して所在が不明であるとき
- D 誤り。社会保険労務士法では、社会保険労務士が社会保険労務士法人から、社会保険労務士法人が社会保険労務士から、それぞれ事件のあっせんを受けることは**禁止していません**。なお、社会保険労務士は、「名称の使用制限」又は「業務の制限」の規定に違反する者から事件のあっせんを受けてはなりません（社会保険労務士法23条の2ほか）。

- E 正しい。「通算して」とは、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に属する限り、異なる内容の事務であれ、あるいは期間的に断続して従事したものであれ、それぞれの従事期間を合算するということをいい、また、2年間の従事期間は、社会保険労務士試験に合格した時又は当該試験のすべての試験科目について試験を免除された時の前後を問いません（社会保険労務士法3条ほか）。

〔問 6〕 解 答 C

- A 正しい。高齢任意加入被保険者は、いつでも、その資格を喪失することができます。適用事業所に使用される者であるときは、**申出が受理された日の翌日**、適用事業所以外の事業所に使用される者は、厚生労働大臣の認可を受けた日の**翌日**に被保険者の資格を喪失します。なお、その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失します（厚生年金保険法附則 4 条の 3 第 4 項）。
- B 正しい。任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、その資格を喪失することができます。この場合、当該認可があった日の**翌日**に被保険者の資格を喪失します。なお、その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失します（厚生年金保険法 11 条、14 条）。
- C 誤り。疾病任意継続被保険者は、いつでも、全国健康保険協会に申し出て、被保険者の資格を喪失することができますが、その場合の資格喪失日は、**申出が受理された日の属する月の末日の翌日**です。「申出が受理されたの日の翌日」ではありません（船員保険法 14 条）。
- D 正しい。任意加入被保険者は、いつでも、被保険者の資格を喪失することができます。この場合、厚生労働大臣に申出を行い、当該申出が受理された日に被保険者の資格を喪失します（国民年金法附則 5 条 4 項・5 項）。

【 申出等による資格喪失日 】

被保険者の種類	資格喪失日
厚生年金保険の 任意単独被保険者	認可を受けた日の 翌日
厚生年金保険の 高齢任意加入被保険者	申出が受理された日の 翌日 又は認可を受けた日の 翌日
国民年金の 任意加入被保険者	申出が 受理された日
船員保険の 疾病任意継続被保険者	申出が受理された日の属する月の末日が到来した 翌日
健康保険の 任意継続被保険者	申出が受理された日の属する月の末日が到来した 翌日

- E 正しい。疾病任意継続被保険者は、いつでも、全国健康保険協会に申し出て、被保険者の資格を喪失することができます。その資格喪失日は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき、その**翌日**とされています（健康保険法 38 条）。

〔問 7〕 解 答 D

- A 誤り。後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行うのは、「**国民健康保険団体連合会**」です。「国民健康保険中央会」ではありません（高齢者医療確保法155条1項）。
- B 誤り。「社会保険診療報酬支払基金」とあるのは、「**後期高齢者医療広域連合**」です。後期高齢者医療の保険料は市町村が徴収するので、その徴収した保険料等を後期高齢者医療広域連合に対して納付するものとされています（高齢者医療確保法105条1項）。
- C 誤り。「後期高齢者医療広域連合」とあるのは、「**国民健康保険団体連合会**」です。なお、国民健康保険法に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会を置く国民健康保険団体連合会は、当該審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うことができます（高齢者医療確保法126条1項）。
- D 正しい。厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者であって、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれに定めるものを行うものに提供することができます（高齢者医療確保法16条の2第1項）。

① 国の他の行政機関及び地方公共団体

→ 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

② 大学その他の研究機関

→ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

③ 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者

→ 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務（特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除きます）

- E 誤り。「その一部を行わないことができる」とあるのは、「その**全部**又は一部を行わないことができる」です。特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。なお、後期高齢者医療広域連合は、葬祭費の支給又は葬祭の給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができます（高齢者医療確保法86条1項）。

〔問 8〕 解 答 D

- A 誤り。「推進しなければならない」とあるのは、「**推進するよう努めなければならない**」です。なお、国及び地方公共団体は、本肢の規定により本肢に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないとされています（介護保険法5条4項）。
- B 誤り。「36カ月間まで」とあるのは、「**12カ月間まで**」です。なお、**要介護更新認定**の有効期間は、原則として**12カ月間**とされていて、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3カ月間から**36か月間**（要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分と同一である場合にあっては、**48か月間**）までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間（12カ月間を除きます）とすることができます（介護保険法28条1項、則38条1項・2項）。
- C 誤り。「老人介護支援センター」とあるのは、「**地域包括支援センター**」です。**地域包括支援センター**は、包括的支援事業等（第1号介護予防支援事業〔居宅要支援被保険者に係るものを除きます〕及び包括的支援事業）を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です（介護保険法115条の46第1項）。
- D 正しい。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができます。なお、申請は、当該要介護認定の有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとされていますが、やむを得ない理由により、この期間内に申請をすることができなかつたときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から**1カ月以内**に限り、要介護更新認定の申請をすることができます（介護保険法28条3項）。
- E 誤り。指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は**休止**した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、**10日以内**に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません（介護保険法75条1項）。

事由	期限
その事業を 廃止又は休止 しようとするとき	廃止又は休止の日の 1カ月前
■ 休止したサービスを再開したとき ■ 名称、所在地等に変更があったとき	10日以内

〔問 9〕 解 答 A

- A 正しい。「事業主の責務」に関する記述です。なお、事業主は、本肢の措置を講ずるに当たっては、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとされています（確定拠出年金法22条1項）。
- B 誤り。「100人以下」とあるのは、「**300人以下**」です。なお、中小事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者（所定の者を除きます）である個人型年金加入者が掛金を拠出する場合（当該中小事業主を介して納付を行う場合に限り）は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金を拠出することができます（確定拠出年金法55条2項）。
- C 誤り。「対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定」とは、指定運用方法の選定のこと、その提示については、「企業型年金加入者に**提示することができる**」とされています。提示を義務づけてはいません。なお、指定運用方法は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければなりません（確定拠出年金法23条の2第1項）。
- D 誤り。確定給付企業年金法に規定する給付のうち「**脱退一時金**」は、**一時金**として支給するとされています。年金として支給することはできません（確定給付企業年金法38条、42条ほか）。

法定給付	任意給付
老齢給付金 脱退一時金	障害給付金 遺族給付金

- E 誤り。確定給付企業年金法に規定する中途脱退者とは、確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者（規約で定める**脱退一時金を受けるための要件を満たす場合**に限り）をいいます（確定給付企業年金法81条の2第1項）。

〔問 10〕 解 答 C

- A 誤り。「24万円」とあるのは、「**26万円**」です。国民健康保険の保険料の賦課額について、基礎賦課額は**67万円**、後期高齢者支援金等賦課額は**26万円**、介護納付金賦課額は**17万円**、子ども・子育て支援納付金賦課額は**3万円**を、それぞれ超えてはならないものとされています（国民健康保険法施行令29条の7第2項～5項）。
- B 誤り。国民健康保険法に規定する保険料その他の徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての**審査請求に対する裁決を経た後**でなければ、提起することができません。なお、保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができます（国民健康保険法91条1項、103条）。
- C 正しい。新国民健康保険法は**昭和34年**1月から施行され、**昭和36年**4月1日までの期限付きで全市町村への事業の実施を義務づけました。なお、昭和30年代の初めには被用者保険の整備は進んでいましたが、農家や自営業者などを中心に国民の多くが医療保険制度や年金制度の対象ではなかったため、昭和36年に地域保険である国民健康保険、国民年金にこれらの者を加入させることで国民皆保険・皆年金が実現しました（国民健康保険法附則1条、2条、平成23年版厚生労働白書P45）。
- D 誤り。介護保険の保険料が特別徴収されている場合であっても、国民健康保険の保険料は特別徴収されることがあります。なお、次のいずれかに該当する場合には、特別徴収ではなく、普通徴収の方法によります（国民健康保険法76条の3第1項、令29条の12、令29条の13）。
- ① 国民健康保険の保険料及び介護保険の保険料の合計額が老齢等年金給付の額の2分の1を超える者
 - ② 老齢等年金給付の額が18万円未満である者
 - ③ 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
 - ④ 世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があったことその他の事情を考慮したうえで、普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
- E 誤り。本肢の場合、被保険者資格の喪失・取得は生じません。被保険者の資格管理は都道府県単位で行われるので、被保険者が同一の都道府県内の市町村へ住所異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。なお、都道府県の区域内に住所を有しなくなった場合は、当該都道府県における被保険者資格を喪失します（国民健康保険法8条）。



健康保険法

〔問 1〕 解 答 B (アとウ)

- ア 誤り。「当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと」は、短時間労働者に係る適用除外事由としては規定されていないので、使用期間が1年未満であるというだけで、適用が除外されることはありません（健康保険法（以下、根拠の記載について「法」とします）3条1項）。
- イ 正しい。季節的業務に使用される者は、当初から継続して4カ月を超える予定で使用される者を除き、短時間労働者であるか否かを問わず被保険者となりません（法3条1項）。
- ウ 誤り。適用事業所に使用される短時間労働者であって、1週間の所定労働時間が**20時間未満**である者は被保険者となりません。この「20時間未満」であるか否かの判断において、所定労働時間が1カ月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。この記述の場合、 $104時間 \div 52 \div 12 = 24時間$ であることから、被保険者となる場合があります（法3条1項、平28.5.13保保発0513第1号）。
- エ 正しい。後期高齢者医療の被保険者及び高齢者医療確保法の適用除外者として後期高齢者医療の被保険者とならないものは、被保険者となりません。なお、船員保険の被保険者（疾病任意継続被保険者を除きます）も被保険者となりません（法3条1項）。
- オ 正しい。この記述の報酬には、最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものは含みません。この「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」とは、次のいずれかに該当するものとされています（法3条1項、則23条の4、平28.5.13保保発0513第1号）。
- ① 臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
 - ② 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
 - ③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（割増賃金等）
 - ④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
 - ⑤ 深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
 - ⑥ 最低賃金において算入しないことを定める賃金（精皆勤手当、通勤手当及び家族手当）

〔問 2〕 解 答 D（イとオ）

ア 正しい。標準賞与額の累計は、

●「年度」（毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）単位

●「保険者」単位

で行われ、その上限は**573万円**とされています。そのため、この記述の場合、B 社で支給を受けた賞与に係る標準賞与額と R 社で支給を受けた賞与に係る標準賞与額は合算されず、令和 8 年 3 月に支給を受けた 150 万円の賞与は、**150万円**として標準賞与額が算定されます（法 45 条 1 項、平 19.5.1 序保険発 0501001）。

イ 誤り。「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか（住民票があるかどうか）で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすものとするものとされていますが、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、**日本で全く生活していない**など、明らかに**日本での居住実態がない**ことが判明した場合は、保険者において、例外的に**国内居住要件を満たさないもの**と判断して差し支えないとされています。なお、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たします（法 3 条 7 項、令 1.11.13 保保発 1113 第 2 号・年管管発 1113 第 4 号）。

ウ 正しい。傷病手当金の継続給付は、被保険者の資格を喪失した日（任意継続被保険者の資格を喪失した者にあつては、その資格を取得した日）の前日まで**引き続き 1 年以上**被保険者（任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除きます）であつた者でなければ支給されません。この記述の者は、この要件を満たさないので、傷病手当金の継続給付は行われません。なお、傷病手当金の継続給付は、**その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの**でなければ支給されません（法 104 条）。

エ 正しい。全部又は一部を支給しない期間の決定は、**将来においてのみ**決定すべきものとされています。なお、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます（法 120 条、昭 3.3.14 保理 483 号）。

オ 誤り。健康保険組合は、現物給与の価額については、規約で別段の**定めをすることができると**されています。規約で別段の定めをすることが義務づけられているわけではありません（法 46 条）。

〔問 3〕 解 答 C

- A 誤り。適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立することができます。この適用事業所は強制適用事業所だけに限定されたものではなく、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった**任意適用事業所も含まれます**。なお、健康保険組合を設立するには、次表の規模要件を満たしていなければなりません（法11条）。

設立形態	規模要件（使用被保険者数）
単一組合	常時700人以上
総合組合	合算して常時3,000人以上

- B 誤り。「緊急その他やむを得ないと保険医が認めた場合」とありますが、「保険医」ではなく「**保険者**」です。移送費は、**保険者が必要であると認める場合**に限り、支給するものとされており、具体的には次のいずれにも該当すると認める場合に支給されます（法97条、平6.9.9保険発119号・庁保険発9号）。

- ① 移送により健康保険法に基づく**適切な療養を受けたこと**
- ② 移送の原因である疾病又は負傷により**移動をすることが著しく困難であったこと**
- ③ **緊急その他やむを得なかったこと**

- C 正しい。この記述の場合の時間外診察は、**選定療養**とされるので、保険外併用療養費の支給対象となります。なお、社会通念上時間外とされない時間帯（たとえば、平日の午後4時）であっても、当該保険医療機関の標榜診療時間帯以外であれば、時間外診察に係る費用徴収が認められています（法86条1項、令23.5保医発0305第5号）。

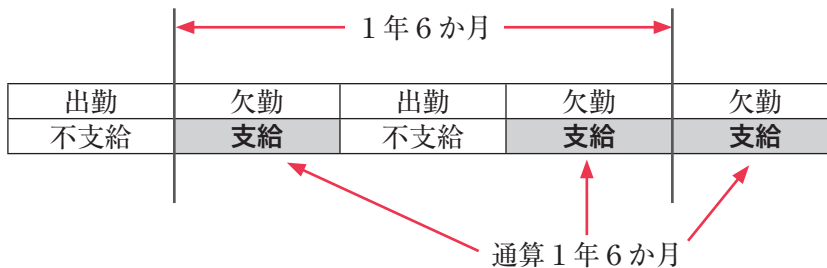
- D 誤り。任意継続被保険者の資格取得の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、**任意継続被保険者とならなかったものとみなされます**。「資格を喪失する」のではありません。なお、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされません（法37条2項）。

- E 誤り。任意継続被保険者であるものについては、**厚生労働大臣の承認**を受けた場合、日雇特例被保険者になりません。当然に日雇特例被保険者とならないというものではありません。なお、次のいずれかに該当するときも、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、日雇特例被保険者となりません（法3条2項）。

- ① 適用事業所において、引き続く2カ月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき
- ② その他特別の理由があるとき

〔問 4〕 解 答 A

- A 正しい。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から**通算**して**1年6か月間**とされていて、この支給期間の計算は、傷病手当金を支給した日数の**累計日数**が**支給期間の日数**に達するまでとされています。本肢の場合、支給期間が549日間とされているので、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの間に30日の無支給期間があれば、その日数を加えた令和8年10月3日まで当該傷病手当金の支給を受けることができます（法99条4項、令3.12.27事務連絡）。



- B 誤り。一般保険料等額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ**一般保険料率**と**子ども・子育て支援金率**とを合算した率を乗じて得た額をいいます。介護保険料率を合算して乗じることはありません（法156条1項）。
- C 誤り。「適用事業所を適用事業所でなくする場合」とありますが、**強制適用事業所**であれば、当該事業所を**適用事業所でなくすることはできません**。なお、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となったものである場合は、当該事業所を適用事業所でなくすることができます。この場合、その使用する被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添えて、**任意適用取消申請書**を日本年金機構又は地方厚生局長等に提出しなければなりません（法33条、則22条）。
- D 誤り。保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能です。なお、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することとされていて、任意の資格喪失をした場合も同様です（法38条、令3.12.27事務連絡）。
- E 誤り。「他の医療保険」とあるのは、「**国民健康保険**」です。なお、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療制度の被保険者であるときは、厚生労働大臣等の承認を受けることなく、健康保険の適用が除外されます（法3条1項）。

〔問 5〕 解 答 C (三つ [ア・ウ・エ])

- ア 誤り。「当該額が現に移送に要した費用の金額に満たないときは、現に移送に要した費用の金額とされる」とあるのは、「**現に移送に要した費用の金額を超えることができない**」です。現に移送に要した費用の金額を上限に支給するようにして、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額」を最低保障としているではありません（法97条1項、則80条）。
- イ 正しい。なお、個人事業主等から当該法人の関連法人等へ会費等を支払わせている場合であっても、その関連法人への会費等の支払が当該法人の役員となる上での実質的な条件となっている等その会費等の支払いが当該法人の役員となる上での実質的な条件となっており、当該法人とその関連法人の間で単に資金を移動させているにすぎないことが想定されるなど、実質的にこれらを同一の法人として取り扱うべきと認められる場合は、同様に「法人に使用される者」とは認められず、被保険者資格を有さないこととなることに留意されたいとされています（令83.18 保保発0318 第1号、年管管発0318 第1号）。
- ウ 誤り。「厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額」、つまり、基本利用料は高額療養費の**対象となります**。なお、その他の利用料は、高額療養費の対象となりません（令41条1項、平6.9.9保発96号・庁保発29号）。
- エ 誤り。「67万円」とあるのは、「**141万円**」です。70歳以上の被保険者に係る介護合算算定基準額は、次表のとおりされています（法115条の2、令43条の3第1項）。

所得区分		介護合算算定基準額
現役並み所得者Ⅲ	標準報酬月額83万円以上	2,120,000円
現役並み所得者Ⅱ	標準報酬月額53万円以上83万円未満	1,410,000円
現役並み所得者Ⅰ	標準報酬月額28万円以上53万円未満	670,000円
一般所得者	標準報酬月額28万円未満	560,000円
低所得者Ⅱ		310,000円
低所得者Ⅰ		190,000円

- オ 正しい。「被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者を支払うことができる」というのは、現物給付の仕組みを示したもので、訪問看護療養費は現物給付として行われています（法88条6項）。

〔問 6〕 解 答 D

- A 正しい。育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収されません。つまり、賞与に係る保険料は保険料免除の対象となりません。なお、賞与保険料の免除対象外とする1か月以下の育児休業等期間の算定については、**暦によって計算**され、本肢の育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1か月であるため、賞与保険料の免除の対象外となります（法159条1項、令4.3.31事務連絡）。
- B 正しい。保険者は、保険料その他法の規定による徴収金（任意継続被保険者が納付するものを除きます）を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額等を記載した書面（「**納入告知書**」といいます）で納入の告知をしなければならないとされているので、一般の被保険者の保険料は、**納入告知書**により納付しなければなりません（則136条、138条1項）。
- C 正しい。保険料を数か月分まとめて納付する場合であっても、1か月分に限り、報酬から控除することができ、残りの保険料は、被保険者から直接徴収することになります（法167条1項）。
- D 誤り。標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるのは、被保険者に対して**通貨をもって報酬を支払う場合**に限られます。常に報酬から控除することができるわけではありません（法167条1項）。
- E 正しい。国庫負担の対象となる健康保険事業の事務には、次のものの納付に関する事務が含まれます（法151条）。
- ① 前期高齢者納付金等
 - ② 後期高齢者支援金等
 - ③ 日雇拋出金
 - ④ 介護納付金
 - ⑤ 流行初期医療確保拋出金
 - ⑥ 子ども・子育て支援納付金

〔問 7〕 解 答 E

- A 誤り。1か月のうち、一時帰休に伴って固定的賃金が減額支給される日が1日でもあれば、随時改定の対象となります。なお、随時改定は、**固定的賃金の増額又は減額**（固定的賃金の変動又は賃金体系の変更）が生じた場合に所定の要件を満たすときに行われます（法43条1項、令34.1事務連絡）。
- B 誤り。本肢の場合、いずれの者についても定時決定は行われません。定時決定は、7月1日現在において被保険者資格を有する者について行うことを原則としており、同日後に被保険者資格を取得した者については、その年の定時決定を行う余地はありません。また、**6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者等**については、その年の**定時決定は行わないこと**とされています（法41条1項・3項、42条2項）。
- C 誤り。本肢の場合、その**休業手当等**により報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定することとされます。なお、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消しているときは、その定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬により報酬月額を算定し、標準報酬月額が決定されます（平15.2.25保保発0225004号・庁保険発3号）。
- D 誤り。日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その**支給を始めた日から起算して6か月**（厚生労働大臣が指定する疾病である結核性疾病に関しては、**1年6か月間**）を超えないものとされています。通算して6か月間（又は1年6か月間）支給されるものではありません（法135条3項、昭59.9.28厚告158号）。
- E 正しい。一部負担金を支払う場合においては、一部負担金の額に**5円未満**の端数があるときは、これを**切り捨て**、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとされています。したがって、本肢の場合は、「4円」を切り捨てることとなります（法75条）。

〔問 8〕 解 答 C（イとエ）

- ア 誤り。「100分の70」とあるのは、「**100分の80**」です。本肢の場合、被保険者が70歳未満であることから、次表の③に該当します。なお、④に該当する場合は、「100分の70」となります（法110条2項）。

被扶養者の区分	給付割合
① 原則（②～④以外）	100分の70
② 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合（＝義務教育就学前）	100分の80
③ 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（④に該当するときを除く）	100分の80
④ 70歳に達する日の属する月の翌月以後であって、その被保険者が現役並み所得者である場合	100分の70

- イ 正しい。療養費の請求権の時効は、療養に要した費用を**支払った日の翌日**から進行します。本肢の場合、令和8年5月5日に療養に要した費用を支払ったので、その翌日である令和8年5月6日から進行します（法193条1項、昭31.3.13保文発1903号）。
- ウ 誤り。「健康保険組合は、規約で定めるところにより、任意継続被保険者の保険料について、その額の2分の1を負担することができる」という規定はありません。組合管掌健康保険の任意継続被保険者も、その保険料の全額を負担しなければなりません（法161条1項）。
- エ 正しい。この記述の場合、使用関係は継続するので、被保険者資格取得届及び喪失届を提出する必要はありません（昭35.19保理1370号）。
- オ 誤り。療養の給付の1つとして「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」が挙げられています。すなわち、**訪問看護**は療養の給付に**含まれます**。なお、指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護は、療養の給付に含まれないものとされています（法63条1項・2項、88条12項）。

〔問 9〕 解 答 B

- A 誤り。「1000分の3.5」とあるのは、「**1000分の2.5**」です。なお、全国健康保険協会が管掌する健康保険において、令和8年度の子ども・子育て支援金率は、**1000分の2.3**とされました（法160条の2第1項、令45条の5）。
- B 正しい。医師、歯科医師、薬剤師もしくは手当を行った者又はこれを使用する者が、「診療録の提示等」の規定により、報告もしくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処せられます（法60条1項、215条）。
- C 誤り。「当該平均した額の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額」とありますが、そのような規定はありません。任意継続被保険者の標準報酬月額、次に掲げる額のうちいずれか**少ない額**とされています（法47条1項）。
- ① 任意継続被保険者が被保険者の**資格を喪失したときの標準報酬月額**
 - ② 前年（1月から3月までの標準報酬月額については、前々年）の**9月30日**における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の**同月の標準報酬月額を平均した額**（**健康保険組合**が当該平均した額の範囲内においてその**規約**で定めた額があるときは、当該**規約**で定めた額）を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
- D 誤り。「保険給付（厚生労働省令で定める場合に限る。）」とありますが、厚生労働省令で定める場合に限られるのは、**傷病手当金及び出産手当金**の支給の場合だけです。その他の保険給付については、厚生労働省令で定める場合に限るとはされていません（法118条）。
- E 誤り。日雇特例被保険者にも**高額療養費制度は設けられています**。なお、日雇特例被保険者に係る保険給付の種類は、日雇特例被保険者独自の保険給付である特別療養費があるほかは、一般の被保険者と同じです（法127条）。

〔問 10〕 解 答 D

- A 誤り。高額療養費に係る 70 歳以上一部負担金等世帯合算額の算定は、**各月ごと**に行います。本肢の場合、令和 8 年 12 月 24 日から令和 8 年 12 月 31 日までの間と令和 9 年 1 月 1 日から令和 9 年 1 月 23 日までの間に分けて 70 歳以上一部負担金等世帯合算額を算定します。そのため、高額療養費が支給されるとは限りません（法 115 条、令 41 条）。
- B 誤り。単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象となりません。なお、脱臼又は骨折に対する施術については、医師の同意を得たものであれば、療養費の支給対象となります（法 87 条 1 項、平 9.4.17 保険発 57 号）。
- C 誤り。療養の途中において主治医が保険医指定を受けたことは何ら関係なく、最初に療養を受ける時、次のいずれかに該当するときは、**療養費**が支給されます（法 87 条 1 項、昭 24.6.6 保文発 1017 号）。

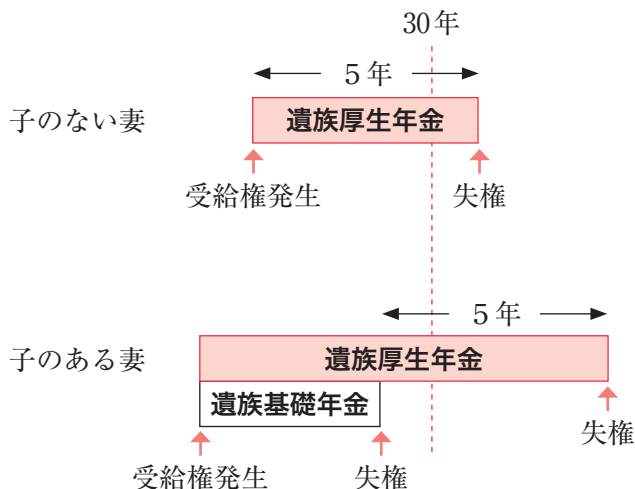
- ① 療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき
- ② 被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき

- D 正しい。なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、高額介護合算療養費の対象にはなりません（法 115 条の 2 第 1 項）。
- E 誤り。「2 年以内」とあるのは、「**3 年以内**」です。厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関の指定を行うに当たっては、**3 年以内**の期限を付することができます。

厚生年金保険法

(問 1) 解答 D (イとエ)

- ア 誤り。「厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する障害の状態」とあるのは、「厚生年金保険法に規定する障害等級の**1級又は2級**に該当する障害の状態」です。すなわち、障害等級の3級に該当する障害の状態は含みません。障害等級の3級に該当する障害の状態の場合には、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときに失権します（厚生年金保険法（以下、根拠の記載については「法」とします）63条2項）。
- イ 正しい。受給権者が離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したときは、失権事由に該当します。なお、この「離縁」とは、養子縁組関係の終了のみをいい、姻族関係を終了させる旨の意思表示によって配偶者が失権することはありません（法63条1項、昭30.4.12保文発3441号）。
- ウ 誤り。「配偶者」とあるのは、「**直系血族及び直系姻族**」です。受給権者が直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったときに失権します。なお、「養子」には、届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます（法63条1項）。
- エ 正しい。なお、遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して**5年**を経過したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅します（法63条1項）。



- オ 誤り。**父母、孫又は祖父母**の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅しますが、「夫」の受給権は胎児であった子が出生したことを理由として**消滅することはありません**（法63条3項）。

〔問 2〕 解 答 E（五つ）

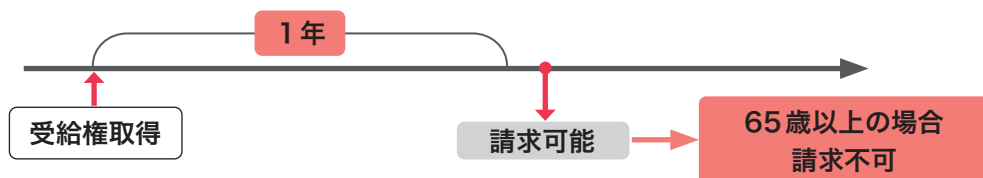
- ア 誤り。脱退一時金の支給要件に「被保険者期間が5年未満である」というものではありません。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が**10年に満たないこと**（老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと）が支給要件の1つとされています（法附則29条1項）。
- イ 誤り。当然被保険者は、「**適用事業所に使用される70歳未満の者**」とされているので、任意継続被保険者であるからということでは、当然被保険者とはなりません（法9条）。
- ウ 誤り。納期を繰り上げて納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に「通知」しなければなりません、あらかじめ通知する必要はありません（法83条2項・3項）。
- エ 誤り。合意分割においては、障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から**除かれません**。なお、3号分割においては、当該期間が除かれます（法78条の6第1項・2項）。
- オ 誤り。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに受給権の有無を判断し、その額は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに区分して計算します。合算するではありません（法78条の26第2項）。

期間を合算するもの

- 老齢厚生年金に係る加給年金額の支給要件
- 老齢厚生年金又は障害厚生年金に係る加給年金額の支給停止（配偶者の被保険者期間240カ月以上の判断）
- 特別支給の老齢厚生年金の支給要件（被保険者期間1年以上）
- 障害厚生年金の額の計算（合算した月数が300に満たないときは、300として計算）
- 障害手当金の額の計算
- 長期要件の遺族厚生年金における中高齢の寡婦加算額の加算の要件
- 脱退一時金の支給要件（被保険者期間6カ月以上）

〔問 3〕 解 答 D

- A 正しい。厚生年金保険の適用事業所は同時に健康保険の適用事業所にもなるので、いずれの新規適用事業所の届出を行う場合は、併記して行うものとされています（則13条1項・2項）。
- B 正しい。障害の程度が増進したことによる額の改定請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後であれば行うことができます。ただし、障害基礎年金の受給権を有しない者については、65歳以上であるときは、この請求をすることができません。本肢の者は、令和8年4月1日において65歳以上であるので、額の改定を請求することができません（法52条2項・3項・7項）。



- C 正しい。被保険者又は被保険者であった者が、自己の**故意の犯罪行為**もしくは**重大な過失**により、又は**正当な理由がなく療養に関する指示に従わないこと**により、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、もしくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の**全部又は一部を行わないことができます**（法73条の2）。
- D 誤り。標準報酬月額等の等級区分の改定が行われたときは、標準賞与額の最高限度額は政令で定める額とされます。令和2年9月1日から標準報酬月額の等級区分の改定が行われましたが、標準賞与額の最高限度額については、政令で、150万円と定められたので、額は従来と同額であって、**改定されていません**（法24条の4、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令2条）。
- E 正しい。保険料その他の徴収金を滞納したとしても、それだけでは罰則は科されず、督促がなされ、正当な理由がなく督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき、罰則が科されます（法102条1項）。

〔問 4〕 解 答 B（アとオ）

- ア 誤り。障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して**5年を経過する日までの間**におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、支給されるものです。本肢の場合、傷病が治った日において、初診日から起算して5年を経過しているので、障害手当金が支給されません（法55条）。
- イ 正しい。高齢任意加入被保険者（第1号厚生年金被保険者に限ります）の資格取得の申出は、所定の事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行うものとされていて、当該「所定の事項」の1つとして、「**個人番号**（基礎年金番号を有する者にあつては、**個人番号**又は**基礎年金番号**）」が掲げられています（則5条の2第1項）。
- ウ 正しい。老齢厚生年金の加給年金額の加算要件である被保険者期間の月数が240以上の判断においては、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間は**合算**します（法78条の27）。

期間を合算するもの

- 老齢厚生年金に係る加給年金額の支給要件
- 老齢厚生年金又は障害厚生年金に係る加給年金額の支給停止（配偶者の被保険者期間240月以上の判断）
- 特別支給の老齢厚生年金の支給要件（被保険者期間1年以上）
- 障害厚生年金の額の計算（合算した月数が300に満たないときは、300として計算）
- 障害手当金の額の計算
- 長期要件の遺族厚生年金において中高齢寡婦加算額の加算の要件
- 脱退一時金の支給要件（被保険者期間6月以上）

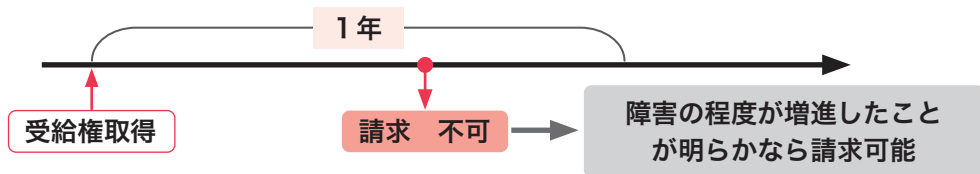
- エ 正しい。年金たる保険給付の申出による支給停止に係る申出又は申出の撤回をするときは、**同時**に行わなければなりません。一の期間に基づくものだけを支給停止とすることはできません（法78条の23）。
- オ 誤り。「受給権者に関する調査」に関する記述です。この規定では、「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている子を含む」とはされていません。調査の対象は、「年金たる保険給付の**受給権者**」だけです（法96条1項）。

〔問 5〕 解 答 C

- A 正しい。本肢の者は、保険料納付済期間が9年（第1号被保険者4年＋第2号被保険者5年）あります。その上で、離婚時みなし被保険者期間を2年有するとしていますが、**離婚時みなし被保険者期間**については、**受給資格期間に算入されません**。そのため、本肢の者は10年の受給資格期間を**満たしません**（法42条、78条の6第3項）。
- B 正しい。平成20年4月1日前の期間は3号分割の対象となりません。そのため、本肢の場合、3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間となります。合意分割の対象となる期間については、特に制限は設けられていないので、婚姻期間中のすべてが合意分割の対象となります（法78条の2、78条の14、平16法附則46条、49条、則78条の2ほか）。
- C 誤り。合意分割が行われる場合に、その対象期間中に3号分割に係る特定期間となるべき期間がある場合は、3号分割が優先されるので、「対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われていないとみなして算定」とあるのは、「3号分割により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が**行われた**とみなして算定」です。なお、「当事者等への情報の提供等の規定」とは、当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものの提供を請求することができる旨の規定です（法78条の20第3項）。
- D 正しい。特定被保険者が**行方不明**となって**3年が経過**していると認められる場合であって、かつ、被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合には、離婚又は婚姻の取消しをする前であっても、3号分割を請求することができます（法78条の14第1項、則78条の14）。
- E 正しい。3号分割の請求をすることができるのは、特定被保険者の**被扶養配偶者**です。この「被扶養配偶者」とは、特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していた者をいいます。ですので、現に第3号被保険者である必要はなく、第3号被保険者であった者であって、現在、第1号被保険者である者であっても、3号分割の**請求をすることができます**（法78条の14第1項）。

〔問 6〕 解 答 E

- A 誤り。「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」とありますが、**除きません**。引き続き障害等級が3級である受給権者についても、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定めるときは、当該受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前であっても、障害厚生年金の額の改定を請求することができます（法52条2項・3項）。



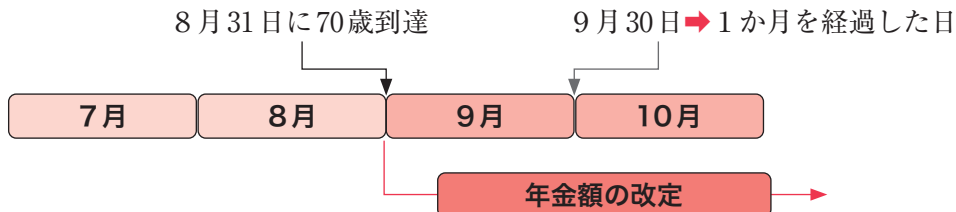
- B 誤り。「65歳に達する日の属する月の前月まで」とあるのは、「65歳に達する日の属する月まで」です。高年齢雇用継続基本給付金は、65歳に達する日の属する月まで支給されるので、その月まで支給停止の対象となります（法附則11条の6）。
- C 誤り。在職老齢年金の支給停止が行われ、その全額が支給停止になった場合、加給年金額も支給停止されますが、繰下げ加算額及び経過的加算額は支給が**停止されません**（法46条1項、昭60 法附則62 条1 項）。
- D 誤り。「国民年金法に規定する障害等級」とあるのは、「**厚生年金保険法**に規定する障害等級」です。国民年金法に規定する障害等級は1級及び2級なので、これに該当しなくとも、障害等級3級の状態であれば、障害厚生年金の受給権は消滅しません（法53条）。
- E 正しい。遺族厚生年金の受給権を取得した当時**30歳未満**である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族厚生年金の**受給権を取得した日から起算して5年を経過した**とき、遺族厚生年金の受給権は消滅します（法63条1項）。

〔問 7〕 解 答 D

- A 誤り。本肢の「加算される額」というのは、**特別加算**のことであり、特別加算は、老齢厚生年金の受給権者が**昭和9年4月2日以後**に生まれた者を対象に行われます。つまり、昭和18年4月1日までに生まれた者には限らず、昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の老齢厚生年金の額にも加算されます（昭60法附則60条2項）。
- B 誤り。加給年金額の対象となる配偶者が厚生年金保険の被保険者であったとしても、それを理由として加給年金額の支給は**停止されません**。なお、加給年金額の対象となる配偶者が老齢厚生年金（年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上〔中高齢の期間短縮措置に該当するときはその期間以上〕）であるものに限り、等の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者に係る加給年金額の支給は停止されます（法44条1項・4項、46条6項）。
- C 誤り。繰下げ加算額は、老齢厚生年金の**受給権を取得した日の属する月の前月**までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額に平均支給率を乗じて得た額に増額率を乗じて得た額とされています。「老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月」までの期間を用いるのではありません。なお、繰下げ加算額は、次の計算式により計算します（法44条の3第4項、令3条の5の2第1項）。

$$\text{繰下げ加算額} = (\text{繰下げ対象額} + \text{経過した加算額}) \times \text{増額率}$$

- D 正しい。65歳以後に支給される老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金では、在職老齢年金の適用に係る支給停止調整額は同額とされています（法46条1項、法附則11条1項、11条の2第1項ほか）。
- E 誤り。「70歳到達時改定」は、被保険者である老齢厚生年金の受給権者が70歳に達したことにより**資格を喪失した日**（70歳に達した日〔本肢の場合、令和8年8月31日〕）から起算して1か月を経過した日の属する月から行われます。つまり、令和8年9月から、年金の額が改定されます。なお、退職等により被保険者の資格を喪失した場合は、当該退職等の事由に該当するに至った日から起算して1か月を経過した日の属する月から、退職時改定が行われます（法43条3項）。



〔問 8〕 解 答 A

- A 正しい。調整期間における再評価率の改定については、算出率を基準としますが、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、マクロ経済スライドによる調整は行わず、原則として**名目手取り賃金変動率**を基準とします（法43条の4第1項・4項）。
- B 誤り。「厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項」については、実施機関を所管する大臣を経由しないで報告を行うことができますが、「標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項」については、「実施機関を所管する大臣を経由しないで報告を行うことができる」とはされていません（法100条の3第1項・3項・4項）。
- C 誤り。加給年金額の加算の対象となる者がすべて子の場合には、そのとおりですが、加給年金額の加算の対象が配偶者と子が2人の場合は、加給年金額は224,700円に改定率を乗じて得た額を3倍した額です（法44条2項）。

対象	法定額	令和8年度価額
配偶者	224,700円×改定率	243,800円
第1子・第2子		
第3子以降	74,900円×改定率	81,300円

- D 誤り。本肢の場合は、基本月額が「180万円÷12」により15万円となるので、在職老齢年金の支給停止基準額（月額）の算定について

$$(\text{基本月額} + \text{総報酬月額相当額} - 65\text{万円}) \times 2\text{分の}1$$

に具体的な額を当てはめると

$$(15\text{万円} + 80\text{万円} - 65\text{万円}) \times 2\text{分の}1 = 15\text{万円}$$

となります。したがって、支給停止基準額（15万円×12＝180万円）が特別支給の老齢厚生年金の額（180万円）以上となるので、特別支給の老齢厚生年金の**全額の支給が停止されます**（法附則11条1項、11条の2第1項ほか）。

- E 誤り。「第7条第1項に規定する被保険者」とあるのは、「第7条第1項第3号に規定する**第3号被保険者**」です。特定期間とは、いわゆる3号分割の対象となる期間なので、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する**第3号被保険者**であった期間です（法78条の14第1項）。

〔問 9〕 解 答 D

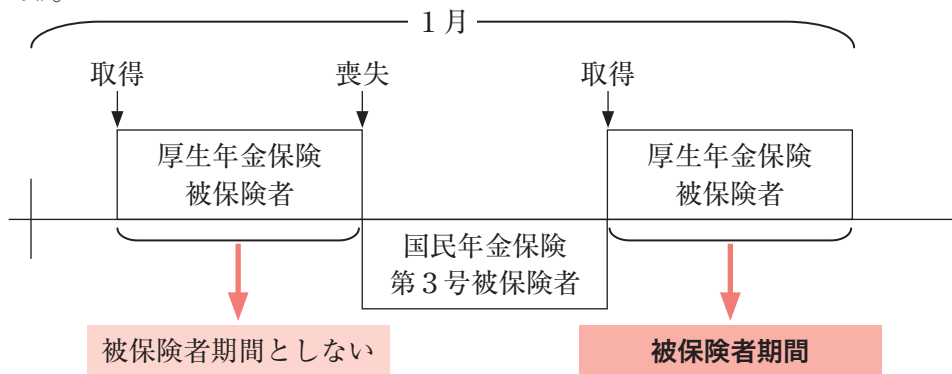
- A 誤り。「いったん、その資格を喪失させ、就業禁止該当の事実該当しなくなったときに、被保険者資格があるものとして取り扱うこととされている」とありますが、本肢の場合、**当初より**被保険者資格があるものとして取り扱うこととされています（法13条1項、昭56.4保発30号）。
- B 誤り。受給権者が**65歳以上**であれば、遺族厚生年金と障害基礎年金とを併給することができますが、本肢には受給権者の年齢の記載がないため、必ずしも併給することができるわけではありません（法38条1項、附則17条）。

厚生年金 基礎年金	老齢厚生年金	障害厚生年金	遺族厚生年金
老齢基礎年金	併給	選択	65歳以上の場合 併給可能
障害基礎年金	65歳以上の場合 併給可能	同一事由：併給	65歳以上の場合 併給可能
遺族基礎年金	選択	選択	同一事由：併給

- C 誤り。本肢の場合、在職老齢年金の仕組みにより支給停止される額に加えて高年齢雇用継続基本給付金との調整により支給停止される額の支給が停止されます。つまり、どちらか多いほうの額ではなく、合算した額が支給停止されます（法附則11条の6）。
- D 正しい。第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、次のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができます（法78条の2第1項）。
- ① 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき
- ② 家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき
- E 誤り。振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者は65歳以上であることから、その老齢基礎年金と遺族厚生年金とを併給することができます。この場合に、経過の寡婦加算が加算されることとなったときは、経過の寡婦加算が**加算されます**。振替加算は、経過の寡婦加算の加算になんら影響はありません（法38条1項、附則17条、昭60法附則73条1項）。

〔問 10〕 解 答 A

- A 誤り。「やむを得ない理由がある場合には・・・支給することができる」というような例外はありません。年金の選択は、年金受給選択申出書を**受理した日の翌月**から選択後の年金を支給することとされています。なお、選択変更後の効果は、選択変更後の将来に向かってのみ生じます（法38条、昭40.9.3庁文発6739号）。
- B 正しい。障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る**障害認定日の属する月後**における被保険者であった期間は、その**計算の基礎としません**。本肢では、「障害認定日が令和8年5月31日」とあるので、令和8年5月以前の被保険者期間を用いて算定することになり、被保険者の資格を喪失した月の前月である令和8年2月までの被保険者期間を用います（法19条1項、51条）。
- C 正しい。事業主は、被保険者の同意の有無にかかわらず、必ず、その使用する**被保険者の負担する保険料も納付**しなければなりません（法82条2項、附則4条の3第7項）。
- D 正しい。被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1カ月として被保険者期間に算入されますが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、**後の資格に基づき1カ月として被保険者期間に算入されます**。なお、同月中に一時的に国民年金の第3号被保険者となっても、月の最後に厚生年金保険の被保険者であれば、厚生年金保険の被保険者期間に算入されます（法19条2項）。



- E 正しい。被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とされます。本肢の場合、令和8年6月の賞与の総額は150万円であって、適用事業所Sにおいて支払われた額が50万円であるので、賞与額の3分の1が適用事業所Sにおいて支払われたこととなります。事業主が負担すべき割合は、その2分の1なので、適用事業所Sの事業主が負担すべき保険料は、「 $274,500円 \times 1/3 \times 1/2$ 」となります。なお、保険料額は、「 $150万円 \times 183/1000$ 」により274,500円となります（法81条3項・4項、82条3項、令4条2項）。

国 民 年 金 法

〔問 1〕 解 答 E

- A 誤り。加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされますが、本肢の事由による加入員の資格の喪失は翌日の4月1日であることから、3月の間に資格の取得と喪失があったのではないので、3月は加入員とされます（国民年金法（以下、根拠の記載については「法」とします）127条3項・4項）。
- B 誤り。国民年金基金連合会は、次の理由により解散しますが、「すべての国民年金基金が合併し、一の国民年金基金となった」というのは、解散事由ではありません。なお、国民年金基金連合会は、❶の理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません（法137条の3、137条の22）。
- ❶ 評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
- ❷ 厚生労働大臣の解散の命令
- C 誤り。「国民年金基金に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する者」とあるのは、「**年金に関する学識経験を有する者**」です。なお、国民年金基金の理事は、理事の定数の3分の1（吸収合併によりその地区を全国とした地域型国民年金基金にあつては、2分の1）を超えない範囲内については、代議員会において、**国民年金基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者**のうちから選挙することができます（法119条1項）。
- D 誤り。保険料の納付が免除されている者すべてが加入員となることができないわけではありません。**産前産後期間の保険料免除**により保険料の納付が免除された者は**加入員となることができます**。法定免除、申請全額免除、学生納付特例もしくは納付猶予の規定により保険料の全部の納付を免除されている者、保険料一部免除の規定により保険料の一部の納付を免除されている者は、加入員となることができません（法116条1項）。
- E 正しい。国民年金基金が支給する年金の額は、原則として**200円**に**加入員期間の月数**を乗じて得た額を超えるものでなければならぬとされています。この計算の基礎となる加入員期間は保険料納付済期間である期間に限られ、保険料を納付しなかった期間は含まれません。また、繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者や繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対して支給するものは、「200円」について、老齢基礎年金に準じた増額率や減額率を用いて算定した額を基準とします（法130条2項）。

〔問 2〕 解 答 A

- A 正しい。「被保険者に関する調査」に関する記述です。なお、質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならないこととされています（法106条1項）。
- B 誤り。「第2号被保険者」とあるのは、「**第3号被保険者**」です。第3号被保険者に係る届出は事業主等を経由して行うこととされているので、事業主及び共済組合等に対し、第3号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができることとしています（則134条）。
- C 誤り。「国民の生活水準、**賃金**その他の諸事情」とあるのは、「国民の生活水準その他の諸事情」です。なお、厚生年金保険法では、「この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」と規定しています（法4条）。
- D 誤り。本肢の場合、必ずしも遺族基礎年金が支給されるとは限りません。死亡した配偶者によって**生計を維持**されていなければ遺族とはなりません（法37条の2第1項）。
- E 誤り。被保険者は、**出産の予定日**（産前産後期間の保険料免除に係る届出を行う前に出産した場合にあっては、**出産の日**。「**出産予定日**」といいます）の属する月（「**出産予定月**」といいます）の**前月**（**多胎妊娠**の場合においては、**3力月前**）から**出産予定月の翌々月**までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととされています。本肢の場合、出産予定月が3月であるので、保険料を納付することを要しないのは、2月から5月までの期間に係る保険料です（法88条の2、則73条の6）。

〔問 3〕 解 答 D（イとオ）

- ア 誤り。都道府県知事は、国民年金法に関する事務の処理を行っていないので、その費用が交付されることはありません。交付対象は市町村（特別区を含みます）だけです（法86条）。
- イ 正しい。申請免除の場合、世帯主の所得状況によって、保険料が免除されないことがあります。この記述の場合、申請全額免除又は申請一部免除を受けることはできません。しかし、この記述の第1号被保険者は48歳であることから、納付猶予の対象となり得ます。納付猶予においては、その所得が次の計算式で計算した額以下であれば対象となり、本肢の者は、これに該当します。なお、配偶者がいる場合には、配偶者の所得状況が考慮されますが、本肢では「配偶者がいない」としています（法90条、90条の2、平26法附則14条1項ほか）。

$$(\text{扶養親族等の数} + 1) \times 35\text{万円} + 32\text{万円}$$

- ウ 誤り。「基礎年金」とあるのは、「国民年金事業」です。保険料は、基礎年金だけに充てられるのではなく、国民年金事業全般に充てられます（法87条1項）。
- エ 誤り。配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負います。この配偶者は国民年金の被保険者であるかどうかは問わず、被保険者である場合、その種別を問いません。したがって、第1号被保険者の配偶者が第2号被保険者であっても、当該第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。なお、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負いますが、この世帯主も、国民年金の被保険者であるかどうかは問わず、被保険者である場合、その種別を問いません（法88条3項）。
- オ 正しい。保険料の納期限は、原則として翌月末日です。ただし、納期限が日曜日などの休日に該当する場合には、その翌日が納期限となります（法91条、昭47.9.25庁文発2256号）。

〔問 4〕 解 答 B（イとウ）

- ア 誤り。「被保険者とならなかったものとみなされる」という規定はありません。なお、任意加入被保険者が保険料を滞納した場合には、次表のとおり、その被保険者資格を喪失します（法附則 5 条 5 項～7 項）。

【保険料の滞納による資格の喪失】

国内居住の場合	保険料を滞納し、 督促状の指定期限 までに納付しないとき、その翌日に喪失
国外居住の場合	保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく 2 年間 が経過したとき、その翌日に喪失

- イ 正しい。年金給付の受給権を裁定した場合には、厚生労働大臣が年金証書を作成し、交付します。ただし、すでに、受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、いずれも「老齢」を支給事由とする給付なので、新たな年金証書を交付せず、当該老齢厚生年金の年金証書を老齢基礎年金の年金証書とみなすことにしています（則 65 条 2 項）。
- ウ 正しい。なお、国民年金法 70 条では、「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする」と規定しています（法 70 条、昭 37.2.12 年福発 11 号）。
- エ 誤り。「昭和 40 年 4 月 2 日」とあるのは、「**昭和 50 年 4 月 2 日**」です。**昭和 50 年 4 月 1 日以前**に生まれた者であって、所定の要件に該当する者は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者（特例による任意加入被保険者）になることができます（平 6 法附則 11 条 1 項、平 16 法附則 23 条 1 項、令 7 法附則 40 条 1 項）。
- オ 誤り。社会保険審査官への審査請求の対象となる「給付に関する処分」とは、裁定処分のほか、**支給停止及び失権**に関する決定も**含まれます**（法 101 条 1 項、昭 34.6.15 年発 54 号）。

〔問 5〕 解 答 C

- A 誤り。遺族基礎年金を受けることができる子は、次のいずれかに該当し、かつ、現に婚姻していない子です。本肢では②について、「厚生年金保険法に規定する障害等級」としています。厚生年金保険法に規定する障害等級は3級まであり、3級に該当する者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金を受けることができる遺族ではなくなります（法37条、37条の2第1項）。

① 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子

② 20歳未満であって障害等級（1級又は2級）に該当する障害状態にある子

- B 誤り。「支給停止される」とあるのは、「支給しない」です。同一人の死亡により寡婦年金と死亡一時金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一つを支給し、他は支給しません（法52条の6）。
- C 正しい。本肢の場合、配偶者は、子がすべて配偶者以外の者の養子となったため、その遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、子は、直系血族の養子となったので、その遺族基礎年金の受給権は消滅しません（法40条）。

失権事由	
配偶者	● 養子となったとき（直系血族又は直系姻族の養子となったときを除きます） ● すべての子が配偶者以外の者の養子となったとき
子	養子となったとき（直系血族又は直系姻族の養子となったときを除きます）

- D 誤り。本肢の者は、23歳に達する前の保険料の納付状況によっては保険料納付要件を満たしていないことがあります。また、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないこともあり得ます。しかし、厚生年金保険の被保険者期間が24年あることから、厚生年金保険（被用者年金制度）の加入期間の特例により、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者であれば、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなされます。そのため、遺族基礎年金が支給されることがあります（法37条、昭60法附則12条1項、20条2項）。
- E 誤り。寡婦年金の受給権を得た当時60歳未満であった妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始めるものとされています。本肢の場合、令和8年8月31日に60歳に達するので、その翌月である令和8年9月から寡婦年金の支給が開始されます（法49条3項、年齢計算に関する法律）。

〔問 6〕 解 答 D

- A 誤り。本肢の保険料改定率及び保険料の額は、令和 9 年度のものであります。令和 8 年度においては、保険料改定率が「**1.054**」とされたことから、保険料の額は「**17,920 円**」とされています（法 87 条、国民年金法による改定率の改定等に関する政令 2 条 1 項）。

	保険料額（法定額）	保険料改定率	実際の保険料額
令和 8 年度	17,000 円	1.054	17,920 円
令和 9 年度	17,000 円	1.076	18,290 円

- B 誤り。17,000 円に保険料改定率を乗じて得た額に 5 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5 円以上 10 円未満の端数が生じたときは、これを 10 円に切り上げるものとされています。切り捨てるのは、「5 円未満」であって、「5 円以下」ではありません（法 87 条 3 項）。
- C 誤り。保険料免除に関する届出は、所定の事項を記載した届書を**市町村長**に提出することにより行います。提出先は、「日本年金機構」ではありません。なお、厚生労働大臣が法定免除事由のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、届出を行う必要はありません（則 75 条）。
- D 正しい。被保険者（産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除きます）が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その**該当するに至った日の属する月の前月**からこれに**該当しなくなる日の属する月**までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないとされています（法 89 条 1 項）。
- E 誤り。「世帯主、配偶者又はその世帯に属する者」とあるのは「**世帯主又は配偶者**」です。世帯主又は配偶者のいずれかが申請免除事由のいずれにも該当しないときは、保険料は免除されません（法 90 条 1 項）。

〔問 7〕 解 答 D

- A 正しい。住民基本台帳法に規定する「転入の届出」、「転居の届出」及び「転出の届出」等が行われたときであって、当該届出に係る書面に住民基本台帳法29条の規定（国民年金の被保険者である者に係る届出の特例）による付記がされたときは、その届出と同一の事由に基づく資格の取得及び喪失並びに種別の変更に關する事項並びに氏名及び住所の変更に關する事項についての届出があったものとみなされます（法12条3項）。
- B 正しい。付加年金は、**付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者**が老齡基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給されます。第3号被保険者は付加保険料を納付する者となることができないため、第3号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に対して付加年金が支給されることはありません。また、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しないため、第3号被保険者としての被保険者期間のみを有する者には脱退一時金は支給されません。なお、それ以外の給付については、所定の要件を満たしたときは支給されます（法15条、87条の2第1項、附則9条の3の2第1項ほか）。
- C 正しい。年金給付は、1人1年金の原則により、国民年金法による年金給付は併給することができませんが、付加年金は老齡基礎年金の上乗せと位置づけられているので、老齡基礎年金と付加年金は併給することができます（法20条1項、附則9条の2の4）。
- D 誤り。法定免除の規定により保険料を納付することを要しないものとされた保険料について追納をしなかった場合、保険料納付済期間の月数が480に満たないため、原則として満額の老齡基礎年金は支給されませんが、この者が国民年金に**任意加入**し、その保険料納付済期間を480としたときには、満額の老齡基礎年金が支給されます（法27条、法附則5条1項・9項）。
- E 正しい。規約の変更は、**厚生労働大臣の認可**を受けなければ、その効力が生じません。なお、政令で定める事項に係る変更は、その変更をしたとき、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならないとされています（法119条の2第1項、120条3項）。

〔問 8〕 解 答 B

- A 正しい。老齢基礎年金の支給繰下げの申出と老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、同時に行う必要はありません (法28条)。
- B 誤り。老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合には、その額に、次の計算式で計算した増額率による額が加算されますが、繰下げ月数 (受給権を取得した日の属する月から支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数) の上限は **120** とされています。そのため、増額率の上限は **84%** となります (法28条4項、令4条の5)。
- 増額率 = **1000 分の 7** × 繰下げ月数
- C 正しい。第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しないものは、20歳以上65歳未満であれば厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができますが、第1号被保険者にはなりません。そのため、20歳に達したということだけでは、被保険者資格を取得しません (法7条1項、8条)。
- D 正しい。被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の**請求をすることができる**とされているので、請求をする義務はありません (法14条の2第1項)。
- E 正しい。未支給の年金の支給を請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の **3親等内の親族** であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものなので、曾孫は未支給の年金の支給を請求することができます (法19条1項)。

〔問 9〕 解 答 E

- A 誤り。生活保護法による住宅扶助を受ける者であるというだけでは、法定免除事由に該当しません。したがって、保険料が免除されるとは限りません（法89条1項、則74条）。
- B 誤り。「保険料が免除された月にさかのぼる」ことはありません。保険料の追納が行われたときは、**追納が行われた日**に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされます（法94条4項）。
- C 誤り。「保険料の通知に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている」とありますが、保険料の通知に係る事務のうち「**通知**」そのものは、日本年金機構に委託することができる事務から**除かれています**（法92条1項、109条の10第1項）。
- D 誤り。「当該年度の初日の属する年の前年の物価変動率」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の**2年前**の物価変動率」です（法87条4項～6項）。

保険料改定率 = 前年度の保険料改定率 × **名目賃金変動率**



2年前の物価変動率 × **4年前**の年度の実質賃金変動率

- E 正しい。第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、本来の保険料のほか、月額**400円**の付加保険料を納付する者となることができますが、次のいずれかに該当する者は、付加保険料を納付する者となるできません（法87条の2第1項）。
- ① 法定免除、申請全額免除、学生納付特例もしくは納付猶予の規定により保険料の全部の納付を免除されている者又は保険料一部免除の規定により保険料の一部の納付を免除されている者
 - ② 国民年金基金の加入員

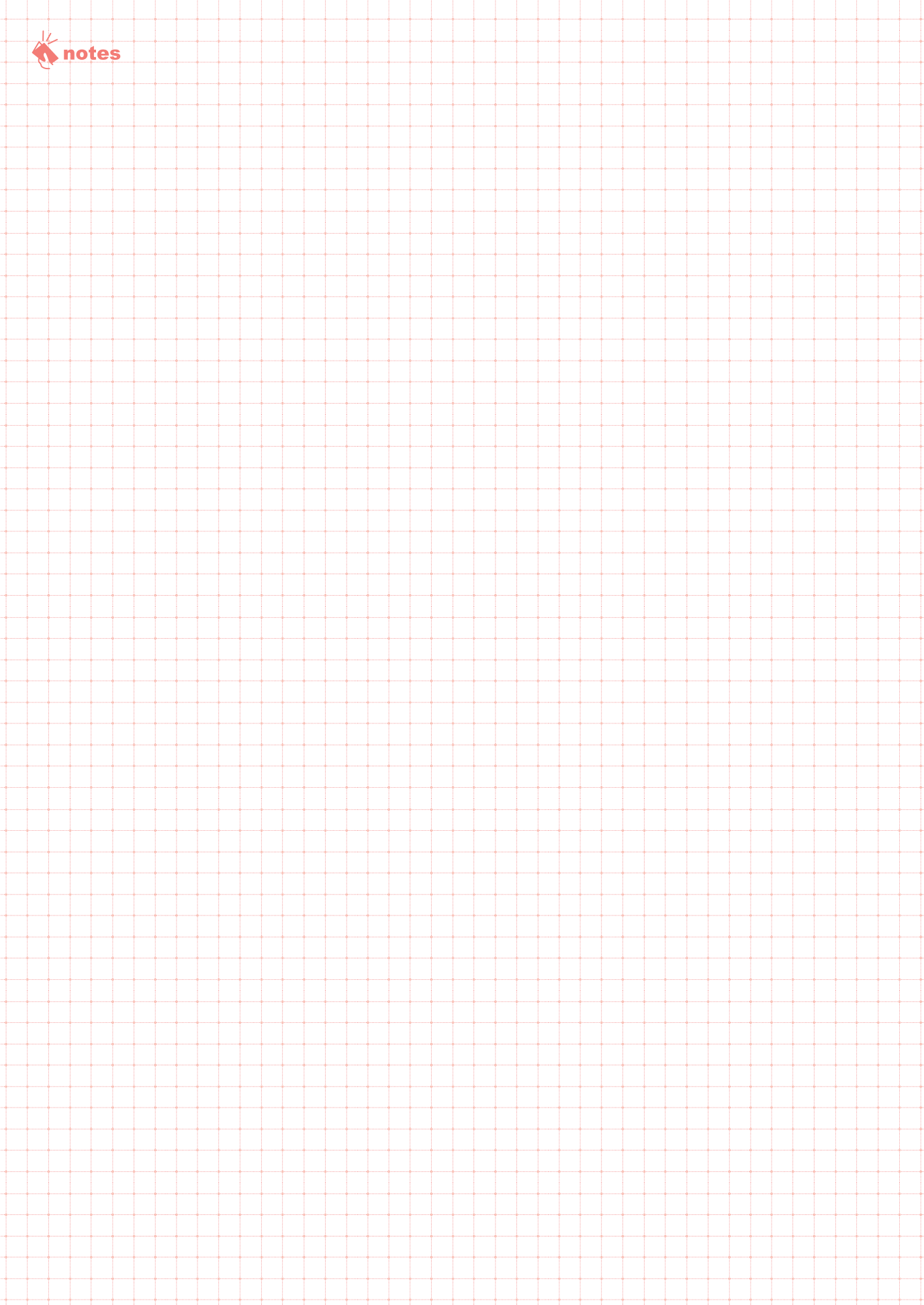
〔問 10〕 解 答 E

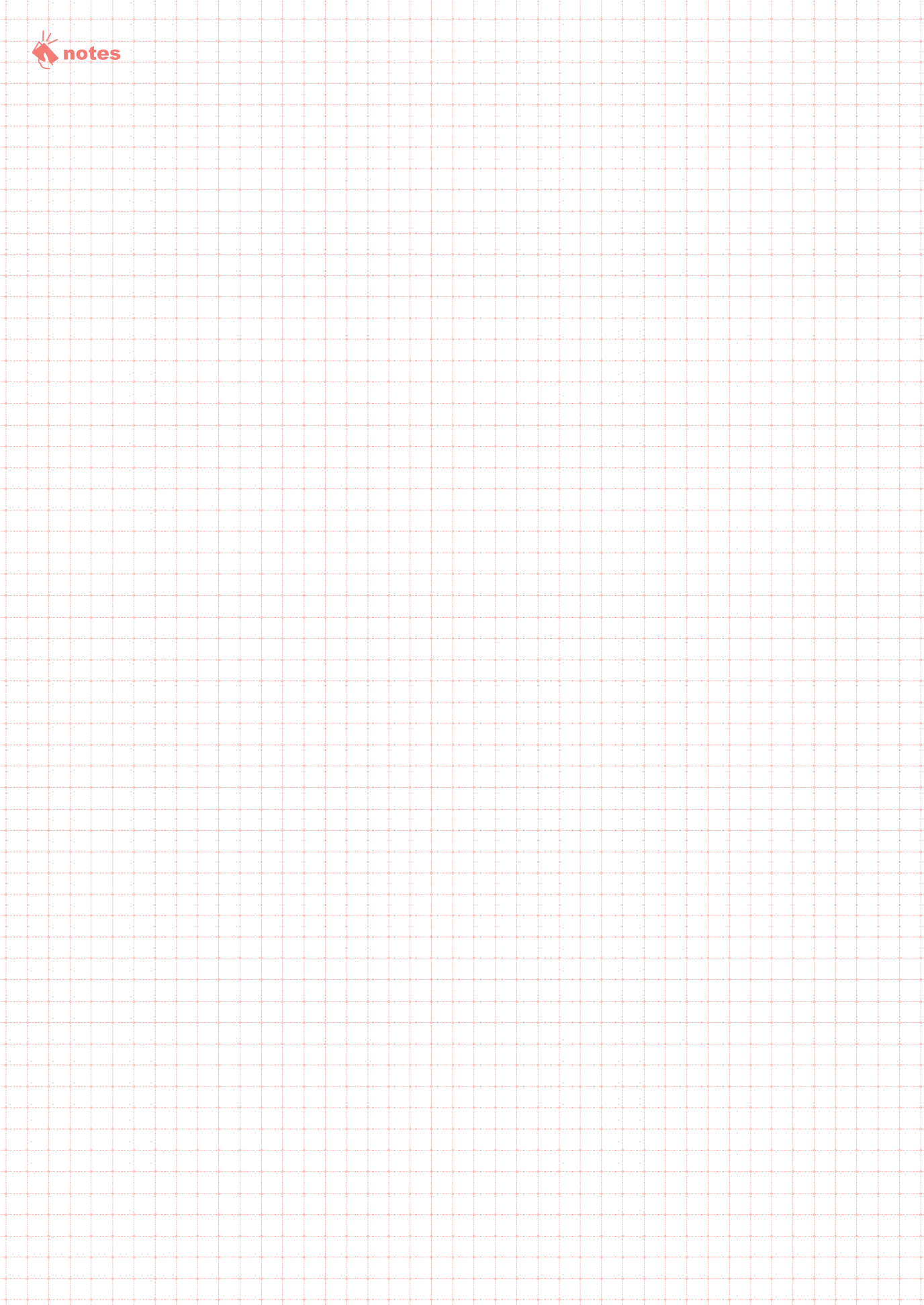
- A 誤り。付加保険料は、保険料を全額納付した月又は産前産後保険料免除期間に限り納付することができます。そのため、付加保険料を120月納付した者は、保険料納付済期間が120月（10年）以上あることになり、老齢基礎年金の受給資格期間を満しています。この者が65歳に達すれば、当然に老齢基礎年金の受給権を得るので、**付加年金が支給される**ことになります（法43条、87条の2第1項・2項）。
- B 誤り。本肢の後段において「自己の」と特に特定したのは、他人の故意の犯罪行為又は重大な過失によって死亡した者の遺族にも年金等を支給するという点を特に明白にしたもので、前段においても、明確な記載はないですが、第三者の行為ではなく自己の故意の犯罪行為又は重大な過失によるものについて給付制限が行われ、**他人によるものは給付制限の対象ではありません**（法70条、昭34.9.16年福発69号）。
- C 誤り。平成28年4月1日から令和18年3月31日までの間に限り行うことができますとありますが、特定事由に係る申出は、特に**期限なく**、行うことができます（法附則9条の4の7第1項）。

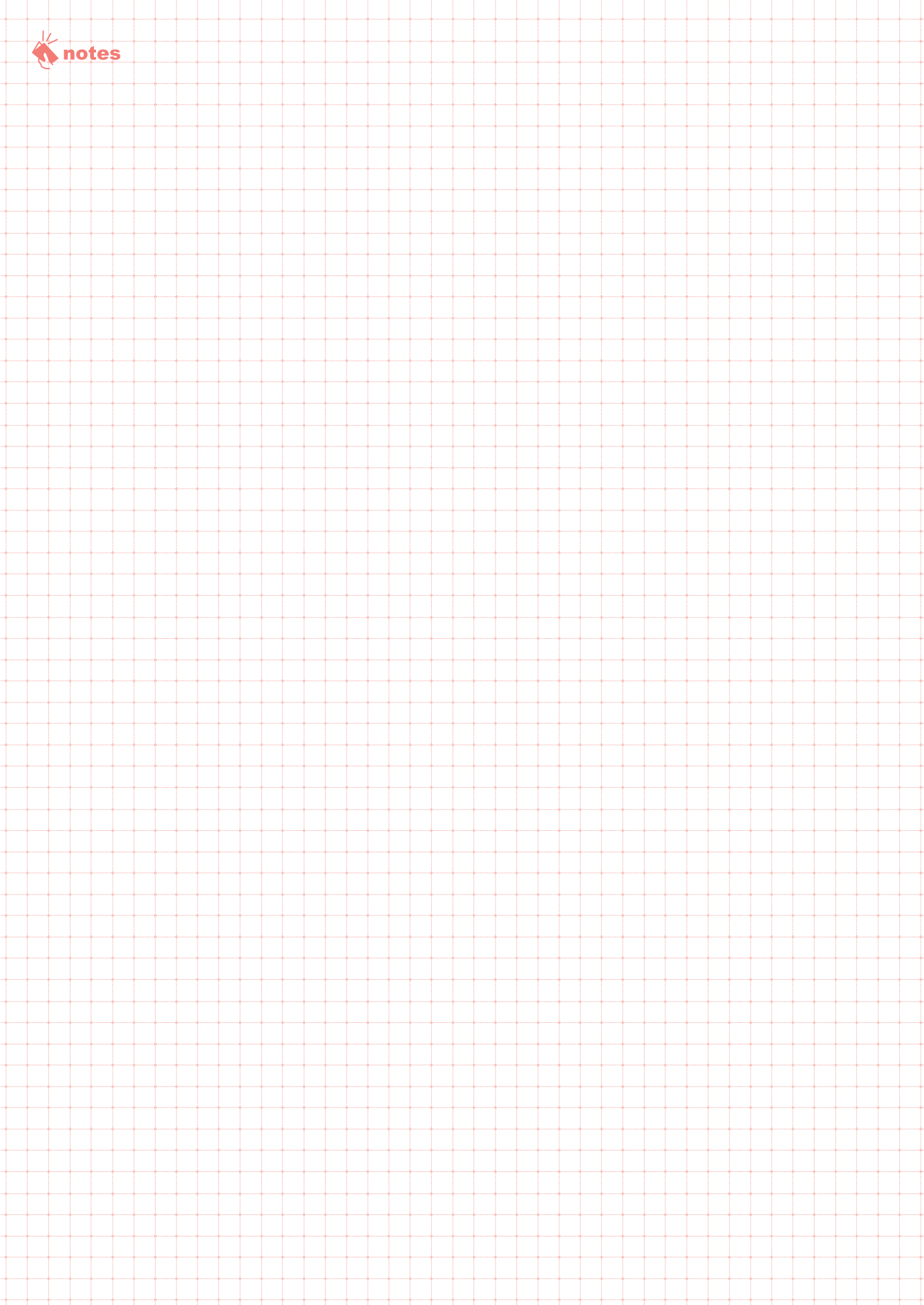
特定事由	「特定事由」とは、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいいます。
特定手続	「特定手続」とは、次の手続等が該当します。 ● 付加保険料を納付する者となる旨の申出 ● 保険料の免除の申請及び学生納付特例の申請 ● 任意加入被保険者となる旨の申出

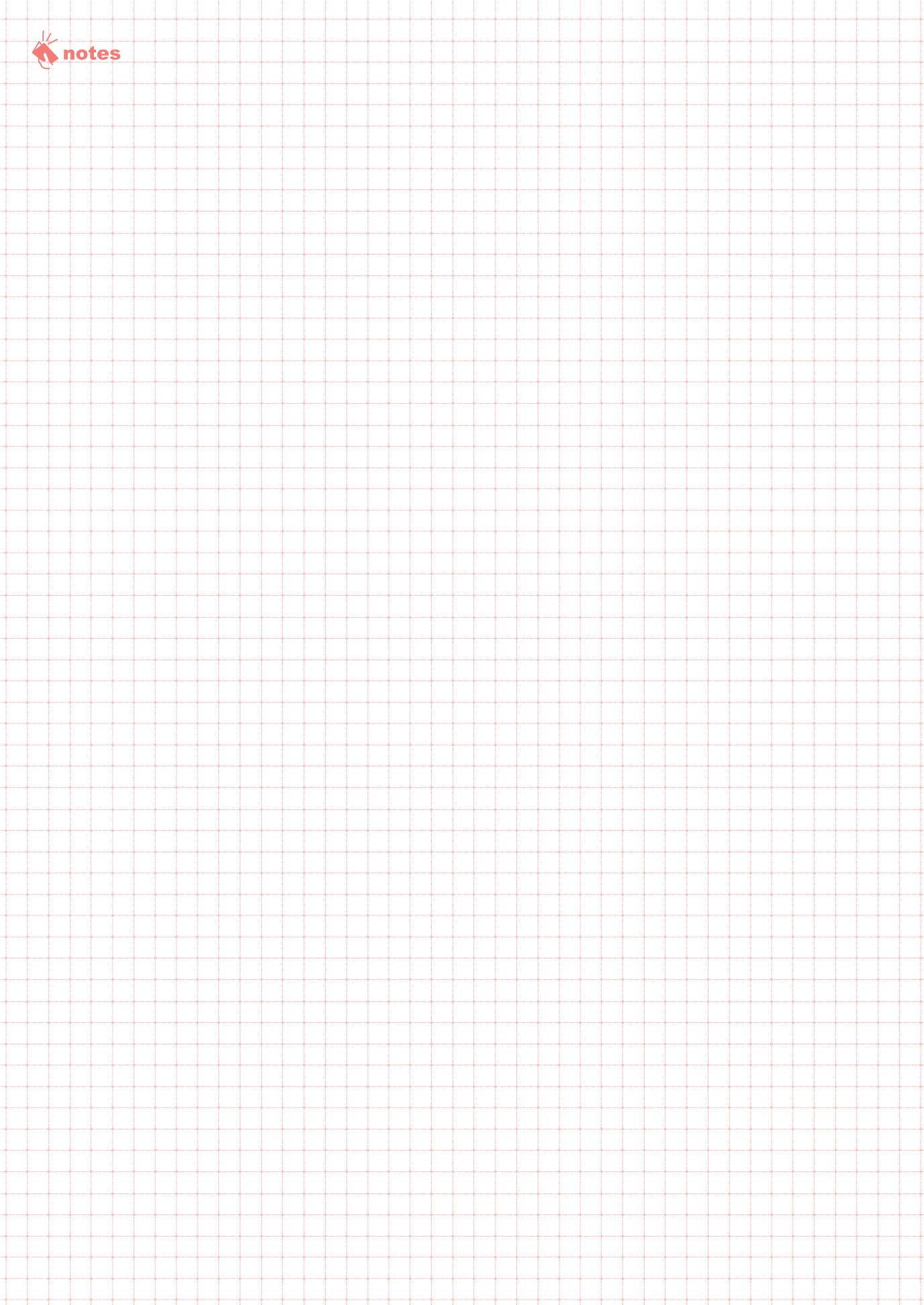
- D 誤り。「回復を妨げた」とありますが、回復を妨げたとしても、給付制限事由には該当しません。全部又は一部を行わないことができるのは、故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、障害もしくはその原因となった**事故を生じさせ**、又は**障害の程度を増進**させた場合です（法70条）。
- E 正しい。国民年金基金又は国民年金基金連合会は、被保険者からの委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができます。ただし、行うことができるのは、国民年金基金の加入員である被保険者に係るものに限られます（法92条の3第1項）。

納付事務を行うことができる者	対象
国民年金基金 国民年金基金連合会	国民年金基金の加入員
厚生労働大臣が指定する者	すべての被保険者









**第58回（2026年度）社会保険労務士
模擬試験 解答・解説**

著 者 フォーサイト 教材開発チーム
発行所 株式会社 フォーサイト
U R L <https://www.foresight.jp>
E-mail info@foresight-inc.co.jp

※無断複写・複製を禁じます。

非売品
